



**Полезные материалы для заказчиков,
работающих в рамках Федерального
закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
от 05.04.2013 N 44-ФЗ**

Оглавление

Введение	4
Что такое Закон N 44-ФЗ и в каких случаях он применяется?	5
Что нужно знать о контрактной системе, начиная работу в ней?	8
Правовое и информационное обеспечение контрактной системы. Участники контрактной системы.....	9
Контрактный управляющий, контрактная служба, комиссия по осуществлению закупок, приемочная комиссия, полномочия пользователей в ЕИС	14
Расчет начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)	23
Сервис расчета НМЦК	28
Участники закупок и требования к ним	29
Единые и дополнительные требования к участникам закупок	29
Требования к субъектам малого предпринимательства и СОНКО	34
Расторжение контрактов с участниками, которые перестали соответствовать требованиям извещения и документации.....	35
Обеспечительные меры в контрактной системе	37
Национальный режим в закупках	43
Применение запретов	44
Применение ограничений	47
Применение условий допуска.....	50
Особенности отклонения участников по национальному режиму и работа комиссии на ЭТП	51
Особенности приемки товаров с учетом нацрежима (замена товара)	54

Сервис ОКПД 2	55
Какие способы закупок существуют в рамках Закона N 44-ФЗ?	55
Сервис проверки документации	58
Электронный конкурс	59
Электронный аукцион	62
Электронный запрос котировок.....	64
Основания для отклонения участников закупок в рамках конкурентных процедур.....	65
Случаи признания конкурентных закупок несостоявшимися и действия заказчиков.....	70
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	70
Заключение, исполнение, изменение и расторжение контрактов	74
Как происходит исполнение контракта?	75
Начисление и списание неустойки	77
Как изменить контракт?	81
Как расторгнуть контракт?	83
Ответственность заказчика в рамках Закона N 44-ФЗ	83
Сервис аналитики	83

Введение

Электронная площадка Росэлторг — крупнейший федеральный оператор торгов, на платформе которого проводятся государственные, муниципальные и корпоративные закупки, а также процедуры по реализации государственной и коммерческой недвижимости.

Благодаря многолетнему присутствию на рынке, Росэлторг накопил солидный опыт в сфере проведения торгов в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее — Закон N 44-ФЗ).

Законодательство о контрактной системе по праву можно назвать областью профессиональной деятельности, где специалист должен обладать мультидисциплинарными компетенциями и навыками, а правоприменительная практика — одна из наиболее сложных.

Учитывая это, эксперты площадки подготовили для специалистов закупочных служб и подразделений данное пособие, в котором сосредоточили не только краткое изложение ключевых положений Закона N 44-ФЗ, провели презентацию сервисов площадки, но и поделились практикой решения сложных правовых случаев, а также представили наиболее частые вопросы, поступающие от заказчиков и участников закупок, и ответы на них.

Надеемся, что представленный материал будет полезен как специалистам, начинающим свой карьерный путь в сфере, так и опытным закупщикам, работающим в рамках контрактной системы.

С пожеланиями профессиональных успехов,
Команда Росэлторга

Что такое Закон N 44-ФЗ и в каких случаях он применяется?

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее — Закон N 44-ФЗ, контрактная система) является основным нормативным документом, регулирующим закупки для обеспечения государственных (федеральных и региональных), а также муниципальных нужд.

Цели создания закона связаны с формированием правовой среды, внутри которой может решаться множество задач государственной экономической политики: оптимального и целевого расходования средств бюджетной системы, своевременного материально-технического снабжения организаций бюджетного сектора, обеспечения реализации национальных проектов и программ, импортозамещения, поддержания и развития конкуренции на региональных и отраслевых рынках, поддержания субъектов малого и среднего предпринимательства.

Решение вышеперечисленных задач возможно при **соблюдении принципов контрактной системы**, таких как открытость, прозрачность информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечение конкуренции, профессионализм заказчиков, стимулирование инноваций, единство контрактной системы в сфере закупок, ответственность за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок. Каждый из вышеперечисленных принципов учитывается при планировании закупок, определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по заключаемым контрактам, исполнении заключенных контрактов, а также при оценке результативности и эффективности проведенных закупок товаров, работ, услуг.



Какие организации и в каких случаях обязаны применять нормы Закона 44-ФЗ?

По общему правилу, Закон N 44-ФЗ регулирует все отношения, связанные с расходованием выделенных организациям бюджетных средств.

В законе классифицируются несколько категорий заказчиков-субъектов Закона N 44-ФЗ: государственные заказчики, муниципальные заказчики и заказчики (без привязки к уровню государственного управления).

Государственный заказчик — государственный орган (в том числе орган государственной власти), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства», орган управления государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки.

Муниципальный заказчик — муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки.

По сути дела, государственные и муниципальные заказчики, в основной своей массе — это органы власти из различных ветвей: законодательной, исполнительной и судебной, а также казенные учреждения, которые с ними связаны.

Образовательные организации, учреждения здравоохранения, ЖКХ, культуры и т.д. также относятся к категории «заказчик» — государственный или муниципальный заказчик, а также бюджетное учреждение, государственное, муниципальное унитарные предприятия, осуществляющие закупки.

Большинство бюджетных и автономных учреждений не всегда точно понимают, что они не государственные заказчики и ошибочно используют в своей работе понятие госзаказчик и госконтракт с привязкой к себе. Определения в законе понятны, но они не охватывают важную особенность.

В соответствии с БК РФ и приказом Минфина России от 23.12.2014 N 163н, бюджетные, автономные учреждения не являются участниками бюджетного процесса, следовательно, такие учреждения не являются получателем бюджетных средств. Согласно требованиям Закона N 83-ФЗ бюджетные, автономные учреждения получают субсидии на оказание (в соответствии с государственным (муниципальным) заданием) государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) или иные цели, зачисляя их в доход своей организации, и расходуют согласно поставленным задачам. С версии 12.2 ЕИС реализована единая вкладка «График финансирования»:

1) заказчики, являющиеся автономными, бюджетными учреждениями, унитарными предприятиями, а также прочими юридическими лицами, не являющимися государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, указывают только внебюджетные средства;

2) заказчики, являющиеся казенными учреждениями и органами власти, указывают только бюджетные средства.

Таким образом, госзаказчик и заказчик — это принципиально разные категории с точки зрения правоприменения Закона N 44-ФЗ, так как отдельные нормы распространяются только на получателей бюджетных денежных средств (например, в части секвестирования бюджета) и не касаются заказчиков, так как они не являются участниками бюджетного процесса.

Важно выделить также некоторые особые случаи применения или неприменения Закона N 44-ФЗ.

Основной перечень случаев, **когда нормы контрактной системы не применяются**, указан в статье 1 Закона N 44-ФЗ. Сюда относятся в целом довольно редкие позиции, связанные с закупкой драгоценных металлов для пополнения государственных фондов и хранилищ, оказанием услуг международных организаций, закупками для нужд Российской Федерации за рубежом, также организацией работы избирательных комиссий, оплатой судебных издержек и привлечением адвоката при назначении его в рамках бесплатной юридической помощи гражданам.

Но гораздо более внимательно стоит отнестись к случаям, когда нормы контрактной **системы являются обязательными** к применению (статья 15 Закона N 44-ФЗ). Наиболее распространенными можно считать:

- Расходование субсидий, полученных из средств бюджета коммерческими организациями (например, на конкурсной основе негосударственный вуз или детский сад получил бюджетное финансирование на обучение / пребывание в саду детей, эти средства необходимо расходовать в рамках контрактной системы);

- Проведение закупок организациями-субъектами Закона N 223-ФЗ¹, если у таких организаций нет утвержденного Положения о закупках. И, наоборот, если унитарные предприятия, которые изначально являются субъектами Закона N 44-ФЗ, утвердят Положения о закупках, они смогут проводить закупки в рамках Закона N 223-ФЗ;

Закупки, осуществляемые бюджетными учреждениями за счет средств, заработанных от приносящей доход деятельности, могут осуществляться по Закону N 223-ФЗ. Однако, если организация не утвердила **Положение о закупке, все эти средства также перенаправляются на расходование по Закону N 44-ФЗ до тех пор, пока Положение не будет утверждено.**

Однако имеются и другие случаи, с полным перечнем рекомендуем ознакомиться в тексте статьи 15 Закона N 44-ФЗ.

¹ Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ

Что нужно знать о контрактной системе, начиная работу в ней?

Одним из ключевых показателей, с которым работает заказчик, является расчетный показатель СГОЗ (совокупный годовой объем закупок), на основании которого определяются:

- структура и штатная численность закупочной службы;
- квоты по закупке у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций;
- квоты по закупке у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя, а также квота по применению запроса котировок как способа закупки.

СГОЗ — это утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с Законом N 44-ФЗ, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году.

Обратим внимание читателей на распространенную «ловушку», в которую попадают многие специалисты закупочных служб и подразделений о том, что СГОЗ равен по сумме плану-графику на текущий год. В действительности, это не так: в план-график текущего года войдут 2 составляющие СГОЗ: это контракты, которые мы планируем заключить, исполнить, оплатить в этом году, и те контракты, которые мы планируем заключить и начать исполнять в этом году, и уже в этом году сделать по ним первую выплату.

Если вы провели торги, и образовалась экономия, или вы начислили неустойку (штраф, пени) и вам их выплатили, это в целом не влияет на СГОЗ, поскольку из определения — СГОЗ — средства бюджета, которые вам выделили вообще для закупок на этот год. Однако если смотреть детальнее, то с казенными учреждениями действительно так, они возвращают неустойку в доход бюджета, и она не влияет никак на СГОЗ, а вот у бюджетных, автономных учреждений она признается их доходом и может быть реализована заказчиком на свои нужды, в том числе на закупки.

Как отмечалось выше, контрактная система в России, как и ее аналоги в других странах мира, — не просто законодательный механизм расходования средств бюджета, но и важная часть государственной экономической политики. Поэтому специалистам закупочных служб придется решать не только задачи своевременного обеспечения своих учреждений необходимыми товарами, работами, услугами, но и:

- обеспечивать привлечение в закупки субъектов малого и среднего бизнеса — отвечать за выполнение квоты по закупке у малых предприятий не менее 25% от СГОЗ;

- обеспечивать поддержку российских (евразийских) производителей за счет установления и соблюдения национального режима в закупках;

- обеспечивать поддержку организаций уголовно-исполнительной системы и организаций инвалидов, приобретая у них определенные товары из списка, установленного Правительством Российской Федерации с определенными льготами.

Выполнение или невыполнение вышеперечисленных обязанностей специалистами закупочных служб и подразделений является основанием для оценки эффективности работы закупщиков, а иногда и поводом для привлечения к административной ответственности. В этой связи рекомендуем внимательно изучить разделы рабочей тетради, посвященные этим аспектам.

Правовое и информационное обеспечение контрактной системы. Участники контрактной системы

Правовое обеспечение контрактной системы основано не только на нормах Закона N 44-ФЗ, но и, в обязательном порядке, на положениях таких документов, как Гражданский, Бюджетный Кодексы Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 N 63-ФЗ, федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135-ФЗ, федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ. Безусловно, активно задействуются отраслевые нормативные правовые акты, регулирующие особенности оказания работ, выполнения услуг, оборота товаров в соответствующих областях (образование, здравоохранение, культура, строительство и т.д.) и подзаконные акты, перечень которых очень обширен. В целях минимизации ошибок и связанных с ними правовых рисков, рекомендуем специалистам закупочных служб и подразделений уделять значительное внимание актуальности справочно-правовой информации, используемой в работе.

Информационное обеспечение контрактной системы на современном этапе можно охарактеризовать как электронную среду, в рамках которой осуществляются все необходимые действия по планированию, размещению закупок, поиску поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контрактации и взаимодействию с ними, а также с органами контроля в сфере закупок.

Информационное обеспечение закупочной деятельности основано на применении следующих сервисов, систем, технологических ресурсов, связанных между собой.

Ресурс	Нормативные основы, регулирующие работу	Примечания
ГИС «Электронный бюджет»	Постановление Правительства РФ от 30.06.2015 N 658 «О государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Электронная система, посредством которой осуществляется управление доходами, бюджетное планирование, управление расходами, закупками, государственными, муниципальными программами и национальными проектами.
Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС, zakupki.gov.ru) Региональные информационные системы в сфере закупок	- Статья 4 Закона N 44-ФЗ; - Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. N 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» - Приказ Федерального казначейства от 10 декабря 2021 г. N 39н «Об утверждении Порядка регистрации в единой информационной системе в сфере закупок и Порядка пользования единой информационной системой в сфере закупок»	Система нормативных актов регламентирует особенности планирования, организации закупок, заключения, исполнения, изменения, расторжения контрактов в ЕИС. ЕИС является ресурсом общедоступного значения. Но при этом, региональные и муниципальные органы власти на свое усмотрение вправе создавать информационные системы (РИС), аналогичные по функциям ЕИС. Однако такие системы не могут существовать сами по себе: они обязательно интегрируются с ЕИС. Фактически, такая РИС является автоматизированным рабочим местом заказчика для проведения закупок, куда сводятся данные о наличии доведенного бюджета, откуда планируются и размещаются закупки, заключаются и исполняются контракты. При этом практически все операции передаются также в ЕИС.
ГИС «Независимый регистратор»	Положение об эксплуатации ГИС НР утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 N 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации»	Электронная система автоматизированного контроля действий (бездействия) участников контрактной системы.

Ресурс	Нормативные основы, регулирующие работу	Примечания
Электронные площадки (операторы электронных площадок), ЭТП	Статья 3 Закона N 44-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 N 656 (ред. от 31.10.2022) «О требованиях к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок, электронным площадкам....» 1. Акционерное общество «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» (АГЗ РТ) 2. Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» АО «ЕЭТП» 3. Акционерное общество «Российский аукционный дом» (АО «РАД») 4. Акционерное общество «ТЭК - Торг» (ЭТП ТЭК-Торг) 5. Акционерное общество «Электронные торговые системы» (Электронная торговая площадка «Фабрикант») 6. Акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» (АО «Сбербанк-АСТ») 7. Общество с ограниченной ответственностью «РТС - тендер» (РТС-тендер) 8. Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ЭТП Газпромбанк) 9. ООО «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа» (АСТ ГОЗ) – специализированная площадка для закрытых процедур.	ЭТП обеспечивают проведение процедур отбора поставщиков, подрядчиков, исполнителей по контрактам, организуют взаимодействие сторон: заказчика и участника закупок.
Агрегаторы торгов, порталы закупок малого объема	ЕАТ «Березка», «Портал поставщиков Москвы», «РТС-маркет», «ОТС-Market» и др.	Порталы закупок, предназначенные для проведения закупок малого объема (до 600 тыс. рублей) у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя с целью контрактации в электронной, а не бумажной форме.

Ресурс	Нормативные основы, регулирующие работу	Примечания
Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП, ЭЦП) и машиночитаемая доверенность (МЧД)	Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 N 63-ФЗ	УКЭП, ЭЦП является аналогом собственноручной электронной подписи и используется для совершения в электронных системах и средах юридически значимых действий, подписания информации и документов. МЧД — электронный аналог бумажной доверенности на подписание электронных документов. Это файл в формате xml, в котором указана информация о доверителе, представителе (уполномоченный работник) и полномочиях, которые он получает.
ГИС «Честный знак»	Базовые принципы реализации проекта маркировки и прослеживаемости товаров установлены в указании Президента Российской Федерации от 24.10.2017 N ПР-2175. Указанием Президента Российской Федерации от 13.12.2017 N ПР-2566 поддержано создание единственного оператора Системы маркировки на базе ООО «Оператор-ЦРПТ». Распоряжением Правительства Российской Федерации N 2963-р от 28.12.2018 утверждена Концепция создания и функционирования в Российской Федерации системы маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров. Во исполнение указанной концепции создания и функционирования в Российской Федерации системы маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров Общество определено оператором федеральной государственной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения Распоряжением Правительства РФ от 18.12.2018 N 2828-р	Информационное взаимодействие организовано следующим образом. Поставщик указывает коды идентификации товаров, подлежащих обязательной маркировке, в документе о приемке, который формирует в электронной форме в ЕИС. Коды идентификации проходят проверку на актуальность в ГИС МТ «Честный ЗНАК». После подписания обеими сторонами документ о приемке (с учетом особенностей при частичной приемке) автоматически направляется в ГИС МТ «Честный ЗНАК» и становится основанием для регистрации факта выбытия кодов идентификации из оборота.



Схема работы заказчика выстроена следующим образом:

- Заказчик получает лимиты бюджетных обязательств в ГИС «Электронный бюджет» (и его аналогах, если есть в регионе) на текущий и последующие плановые годы;
- Формирует на их основе в ЕИС план-график закупок (подробнее о плане-графике — в соответствующем разделе рабочей тетради);
- Публикует в ЕИС извещения и документацию о конкурентных процедурах и организует работу с неконкурентными закупками;
- Опубликованные в ЕИС информация и документы по закупке передаются на ЭТП, выбранную заказчиком для работы, посредством интеграции, начинается прием заявок от участников закупок;
- Участники закупок направляют свои заявки на ЭТП, подписывая их посредством ЭЦП;
- Заказчики рассматривают поступившие заявки, оценивают их, подводят итоги и определяют победителя закупки — все эти действия совершаются на ЭТП, а результаты рассмотрения передаются в ЕИС;
- Далее наступает процедура подписания контракта, на этом этапе заказчик формирует карточку и проект контракта в ЕИС и направляет на подписание поставщику;
- При направлении проекта контракта на подписание документ контракта из ЕИС поступает на ЭТП, где проходила процедура, и победитель подписывает документ своей усиленной квалифицированной подписью на электронной площадке;
- Далее контракт снова возвращается в ЕИС к заказчику, он подписывает документ со своей стороны в ЕИС, и контракт направляется в реестр контрактов;
- За исключением отдельных случаев (в основном, это закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) исполнение контрактов осуществляется путем электронного взаимодействия и активирования в ЕИС.

Контрактный управляющий, контрактная служба, комиссия по осуществлению закупок, приемочная комиссия, полномочия пользователей в ЕИС

Организация работы по закупкам начинается с формирования контрактной службы или назначения контрактного управляющего. Контрактная служба и контрактный управляющий отвечают за профессиональное обеспечение закупочной деятельности заказчика, начиная со стадии планирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и заканчивая организацией подписания и исполнения обязательств по контракту.

Если СГОЗ заказчика менее 100 млн рублей, то назначается контрактный управляющий, который самостоятельно реализует полный цикл всех закупочных процедур, если же СГОЗ от 100 млн рублей и более, обязательно формируется контрактная служба, причем она может быть сформирована как путем создания отдельного структурного подразделения, так и без этого. В таком случае работники контрактной службы функционируют по возложению обязанностей.

Для функционирования контрактного управляющего и контрактной службы необходимо оформить ряд документов.

Для контрактного управляющего все может быть оформлено на уровне должностной инструкции и приказа, **для контрактной службы же нужен более обширный перечень документов.** Так, необходимо:

- разработать и утвердить приказ о создании контрактной службы, утвердить ее состав;
- внести изменения в штатное расписание (в случае создания отдельного структурного подразделения);
- при создании отдельного структурного подразделения — разработать и утвердить должностные инструкции сотрудников контрактной службы, отразив в них функциональные обязанности;
- без создания отдельного структурного подразделения — внести изменения в должностные инструкции специалистов, осуществляющих свои функции, в том числе, в рамках действия контрактной службы;
- разработать и утвердить порядок взаимодействия сотрудников контрактной службы между собой и контрактной службы с подразделениями заказчика. Типовые документы и регламенты по организации работы контрактной службы закреплены в Приказе Минфина России от 31 июля 2020 г. N 158н «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе».

Должностные обязанности контрактных управляющих и специалистов закупочных служб схожи, они:

- разрабатывают план-график, осуществляют подготовку изменений для внесения в план-график;
- размещают в единой информационной системе план-график и внесенные в него изменения; осуществляют подготовку и размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов, подготовку и направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
- обеспечивают осуществление закупок, в том числе заключение контрактов; участвуют в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляют подготовку материалов для выполнения претензионно-исковой работы; организуют в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвуют в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- осуществляют иные полномочия, предусмотренные Законом N 44-ФЗ.

Один из частых вопросов заказчиков и работников контрактных служб связан с замещением должностей контрактных специалистов на период отпусков (больничных).

Правильная организация замещения контрактного управляющего при отпуске или больничном, чтобы потом не получить предписание и штрафы, предполагает два варианта.

1. Назначение исполняющего обязанности. При этом замещающее **лицо обязательно должно иметь профильное образование («Специалист в сфере закупок», «Эксперт в сфере закупок»)** и свою ЭЦП, у него должны быть настроены все полномочия для совершения действий в ЕИС и на ЭТП.

2. Временно не проводить закупки, не принимать и не оплачивать товар, не совершать действий, которые влекут за собой обязанность размещать информацию в ЕИС.

В случае выявления нарушений в этот период к контрактному управляющему могут не предъявить штрафных санкций, так как у него законный отпуск. Штраф могут выписать на руководителя, так как при отсутствии соответствующего должностного лица вся ответственность может быть наложена на него. Виды штрафов и их величина приведены в конце данного издания.

Кроме контрактного управляющего (контрактной службы) в организации должна быть также комиссия по осуществлению закупок. Принцип профессионализма предполагает, что специалисты закупочных служб, и комиссий обязаны проходить не менее 1 раза в три года повышение квалификации в сфере закупок или профессиональную переподготовку.

Комиссия по осуществлению закупок обязательно формируется только для проведения конкурентных закупок, количество членов комиссии — не менее 3 человек (в заседании комиссии участвует не менее чем 50% от ее численного состава), в ее составе преимущественно должны быть лица, прошедшие повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку в сфере закупок, а также лица, обладающие специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.² Члены комиссии (с 2022 года) могут заседать онлайн, используя средства видеоконференцсвязи, при этом у каждого члена комиссии должна быть своя ЭЦП, как и в случае с контрактными управляющими (работниками контрактных служб).

В комиссии не могут быть следующие лица:

- физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, документации о закупке;
- физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). Понятие «личная заинтересованность» используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки;
- должностные лица органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 Закона N 44-ФЗ, непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок.

Состав и порядок работы комиссии по осуществлению закупок утверждается внутренними нормативными документами (приказами, регламентами) организации.

Наконец, для приемки поставленных товаров, работ и услуг **назначается ответственный за приемку или формируется приемочная комиссия** в составе не менее 5 человек (часть 6 статьи 94 Закона N 44-ФЗ). Комиссия утверждается также локальными нормативными актами (приказ о создании комиссии или комиссий, а также регламент их работы). Члены приемочных комиссий должны иметь профильное образование. В комиссию могут входить эксперты, которые в организации не работают, но обладают необходимыми профессиональными навыками для качественной экспертизы поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг. Услуги внешних экспертов, привлеченных в приемочную комиссию, оплачиваются отдельно: с ними необходимо заключить контракт или оформить отношения иным способом.

² Методические рекомендации Минэкономразвития России и Минобрнауки России N 5594 ЕЕ/Д28и/АК553/06 от 12 марта 2015 года

В комиссию не могут входить следующие лица:

- имеющие личную заинтересованность в закупке;
- другие участники, подавшие заявки;
- сотрудники потенциальных участников торгов;
- сторонние эксперты, не включенные в приказ;
- представители контрольного органа;
- родственники руководителя заказчика.

Приемочная комиссия (специалист по приемке) проводит экспертизу поставленных товаров, работ и услуг, и размещает результаты в ЕИС, подписывая своей ЭЦП.

Для успешной и корректной работы специалистов закупочных служб, членов закупочных и приемочных комиссий, необходимо обеспечивать своевременное обновление сертификатов электронных подписей в Казначействе России, а также отслеживать корректность закрепления полномочий в личном кабинете ЕИС.

С 1 сентября 2023 года изменяется порядок работы с ЭЦП: теперь сотрудник организации (кроме ее руководителя) обязан иметь не только сертификат ключа электронной подписи, но и специальный файл-машиночитаемую доверенность (МЧД), которую ему должен сгенерировать руководитель в специальной среде (обычно — в сервисе электронного документооборота, а для получателей ЭЦП в Казначействе России — в электронных средах, разработанных для этих целей). Требования наличия МЧД распространяются на тех специалистов, кто планирует получать / обновлять ЭЦП после 1 сентября 2023 года. Если же Ваша подпись действует, и Вы планируете ее сменить аж в 2024 году, то МЧД не потребуются. Кроме того, до выпуска Казначейством России специальных регламентов и уточнений, в ЕИС и на ЭТП работа каких-либо особых действий в секциях по 44-ФЗ не требуется.

Для урегулирования вопросов электронной приемки возможно создание Положения/регламента о приемочной комиссии.

Важно также обратить внимание заказчиков на принципиальную разницу между закупочной и приемочной комиссией. В закупочной минимум 3, в приемочной — минимум 5 человек, в закупочной понятие кворум (большинство) есть, а в приемочной — НЕТ, т.е. все пять членов приемочной комиссии должны подписать документ о приемке и, в случае, если кто-то выбыл (отпуск, больничный, увольнение) осуществляется его замена путем внесения изменений в состав комиссии. Многие этого не понимают и действуют по принципу кворума и в приемочных комиссиях, а это неверно.

Отметим также и типичные нарушения, которые совершают заказчики при приемке:

1. Изменение существенных условий (например, срока и цены более чем на 10%) без законного на то основания: при принятии решения об изменении условий контракта внимательно изучите общие основания (статья 95 Закона N 44-ФЗ) и специальные основания (статья 112 Закона N 44-ФЗ);

2. Приемка и оплата ТРУ, несоответствующих положению контракта, до момента устранения замечаний / или вообще без устранения таковых, на основании неполного комплекта документов (например, без документа, подтверждающего обеспечение гарантийных обязательств, документов, подтверждающих страну происхождения в случае применения ст. 14 Закона N 44-ФЗ или приемка иностранных товаров при условии срабатывания норм нацрежима, замена РФ на страну ЕАЭС без дополнительного соглашения);

3. Нарушение сроков приемки (не более 20 раб. дней — п. 4 ч. 13 ст. 94 Закона N 44-ФЗ), нарушение сроков оплаты (не более 7 раб. дней — ч. 13.1 ст. 34 Закона N 44-ФЗ), нарушение сроков возврата обеспечения (не более 30 дней с даты исполнения обязательств по контракту, а для СМП / СОНКО не более 15 дней (ч. 27 ст. 34 Закона N 44-ФЗ));

4. Приняты и оплачены непредвиденные расходы в отсутствие документов их подтверждающих, подтверждающих их исполнение и приемку (например, резерв средств на непредвиденные работы и затраты);

5. Поставка товара с улучшенными характеристиками должна быть задокументирована, а факт улучшения подтвержден: следует заключить допсоглашение и прописать в нем сам факт замены, а также указать, какие именно характеристики отличаются в лучшую сторону;

6. Если услуги оказаны, их нужно оплатить: с оплатой лучше не затягивать, иначе придется платить еще и неустойку. Даже если у заказчика отозвали финансирование, заказчик должен исполнять свои обязательства (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 28.02.2018 по делу N A43-25575/2018);

7. Документы о приемке, оформленные с нарушениями, не подтвердят выполнение работ: когда принимаете работы, внимательно проверяйте первичные бухгалтерские документы по всем правилам.

Особое внимание необходимо уделять главным реквизитам: дата составления, номер, период работ, подписи ответственных лиц (например, отсутствие обязательных реквизитов в актах формы N КС-2 / КС-3 или в документе не указаны дата составления, номер, период, в который проводились работы, акт не подписан представителем заказчика, осуществлявшим строительный контроль и т.п.). Приостановка работ также закрепляется документально.

Как планировать закупки?

Планирование является первым, и, пожалуй, самым значимым этапом закупочного процесса. На этапе планирования в начале года заказчики определяют совокупный годовой объем закупок, бюджетуемый на этот год, на основании СГОЗ определяются допустимые квоты по закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), обязательные квоты по закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства и СОНКО, а также допустимые квоты по частоте применения того или иного способа закупок.

Вопросы планирования закупок связаны с главой 2 Закона N 44-ФЗ и включают такие аспекты, как: формирование планов-графиков закупок, обоснование и нормирование закупок, а также их общественное обсуждение.

Основные задачи, которые решаются на этапе планирования, связаны не только с распределением бюджета на закупки по периодам внутри финансового года, но и с определением оптимального для заказчика соотношения цены и качества приобретаемых товаров, работ, услуг. Важная роль на этапе планирования отводится нормированию закупок, в рамках которого определяются предельные цены и характеристики закупаемых товаров, работ и услуг, чтобы заказчики не приобретали предметы роскоши / объекты с избыточными характеристиками. Основным документом, формируемым заказчиком на этапе планирования, является план-график закупок (статья 16 Закона N 44-ФЗ).

План-график закупок формируется на период действия утвержденного закона о бюджете федерального, регионального или муниципального уровней. Чаще всего, на практике, планы-графики формируются на текущий финансовый год, и, при наличии выделенного финансирования, на два последующих плановых года. Подробный состав и структура элементов план-графика представлены в Постановлении Правительства РФ от 30.09.2019 N 1279 (ред. от 31.12.2022) «О планах-графиках закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации». Сроки утверждения планов-графиков закупок связаны процессом формирования и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений бюджетной системы. В этой связи, план-график закупок должен быть утвержден в течение 10 рабочих дней с даты утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности организации.

Базовыми элементами плана-графика закупок являются:

1. идентификационные коды закупок, определенные в соответствии со статьей 23 Закона N 44-ФЗ;
2. наименование объекта и (или) наименования объектов закупок;
3. объем финансового обеспечения для осуществления закупок;
4. сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок;
5. информация об общественном обсуждении закупок в соответствии со статьей 20 Закона N 44-ФЗ.

Соответственное, при изменении плана финансово-хозяйственной деятельности (объемов и структуры государственного и муниципального финансирования организации), а также при изменении самого объекта закупки, сроков проведения закупок, при необходимости учесть результаты общественного обсуждения закупки, изменении нормирования в сфере закупок, необходимости повторного проведения несостоявшейся закупки, в план-график необходимо внести изменения.

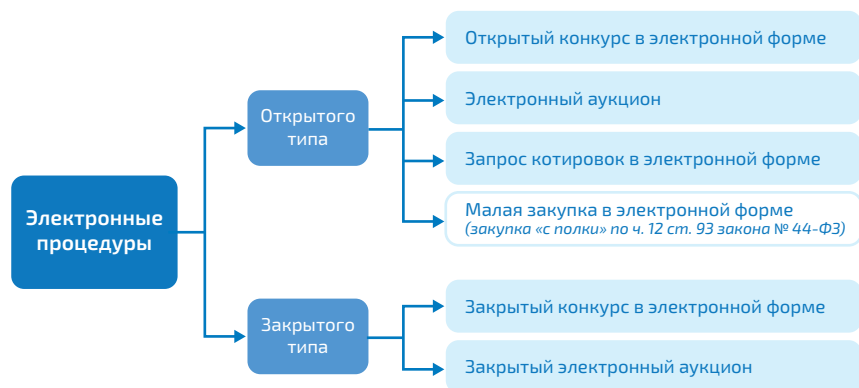
Размещать извещение о закупке можно уже через день после внесения изменений в план-график закупок. Например, изменения внесли в понедельник, извещение можно публиковать в среду (но учтите, что есть также

финансовый контроль, который может задержать публикацию извещения, если к документам закупки или плану-графику у финансового органа возникли вопросы).

Важно отметить, что закупки, не внесенные в план-график закупок, не могут быть объявлены. При этом есть некоторые особенности в процессах планирования конкурентных и неконкурентных закупок.

Конкурентные закупки (конкурсы, аукционы, котировки) планируются каждая по-отдельности, и имеют свой идентификационный код закупки (далее-ИКЗ)³.

Неконкурентные закупки (закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) планируются двумя способами: часть из них планируется также отдельно, и имеет свой ИКЗ, а часть, например, закупки по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ планируются «одной строкой», то есть в одну выделенную позицию плана-графика закупок заказчик прописывает общую сумму, выделенную на закупку по этому основанию, но не проводит детализацию, что именно, какие товары, работы и услуги на эту сумму куплены.



Отдельно остановимся на обосновании и нормировании закупок. Ранее от заказчиков требовалось подробное обоснование, с какой целью и почему именно данный объект по такой стоимости приобретается.

В настоящее время процесс обоснования менее детальный, и в план-график закупок обоснование включать не требуется, однако заказчики при планировании закупок должны отражать во внутренних документах, для каких целей приобретаются те или иные объекты. Например, часть объектов может приобретаться в рамках реализации текущей финансово-хозяйственной деятельности организации, часть объектов — в рамках финансирования по национальным проектам и программам, часть — в рамках выделенных целевых субсидий. При этом заказчики обязаны соблюдать правила нормирования

³ Составной код, который дает возможность связать между собой все документы в рамках закупочного процесса: план-график, извещение, данные реестра контрактов.

в сфере закупок, которые устанавливаются для организаций их уровня (статья 19 Закона N 44-ФЗ). Нормирование закупок осуществляется в двух видах:

- органами власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях в отношении закупок для обеспечения собственных нужд и нужд казенных учреждений, которые они ведут на своей смете. В таком случае устанавливаются нормативные затраты на обеспечение функций органов власти.

- органами власти, исполняющими функции главного распорядителя бюджетных средств на всех уровнях управления (федеральном, региональном, муниципальном) утверждают предельные требования и (или) цены на приобретаемые товары, работы, услуги для подведомственных организаций.

В настоящее время на федеральном уровне приняты три нормативных документа:

1. Постановление Правительства РФ от 18.05.2015 N 476 (ред. от 18.07.2019) «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» — устанавливает общие правила нормирования в сфере закупок и разграничивает два типа нормирования для заказчиков федерального уровня: установление нормативных затрат и предельных цен и требований к закупаемым товарам, работам, услугам;

2. Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 N 1047 (ред. от 20.07.2019) «Об общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных им организаций» — определяет правила расчета нормативных затрат для системы федеральных органов власти и их подведомственных казенных учреждений;

3. Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 N 926 (ред. от 18.07.2019) «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» — определяет правила установления предельных цен и требований к закупаемым товарам, работам, услугам для учреждений федерального уровня (например, бюджетных учреждений).

Аналогичные документы принимаются на уровне регионов, муниципальных образований, ГРБС. Заказчики при планировании закупок, устанавливают, с учетом норм, выработанных для их уровня государственного управления, цены и требования к приобретаемым объектам.

Нормирование определяет не только предельную стоимость, но и min/тах характеристики, т.е. в процессе применения нормирования

заказчик соблюдает, не только предельное значение цены ед. товара, но и его характеристики, так как превысил max — закупил товар с избыточными характеристиками, т.е. нерациональное расходование бюджетных денежных средств; не учел min — неэффективно распорядился бюджетными средствами.

№	Правовой механизм	Суть механизма	На кого распространяется
1	Требования к ТРУ (min/max) и предельные цены на них	Устанавливает для государственных заказчиков min/max характеристики ТРУ и предельные цены на них с целью рационального расходования бюджетных денежных средств (т.е. отвечает на вопросы: «что можно покупать» «по какой цене» и «с какими характеристиками») Например: средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые с мощностью двигателя не более 200 л/с и предельной ценой 1,5 млн.руб.	1. бюджетные учреждения 2. государственные органы 3. муниципальные органы 4. органы управления государственными внебюджетными фондами 5. казенные учреждения
2	Нормативные затраты на обеспечение функций государственных заказчиков	Устанавливает предельные траты на приобретение ТРУ в течении финансового года (т.е. отвечает на вопрос «сколько денег можно потратить») Например: затраты на медосмотр = количество работников × стоимость медосмотра (но не более 3500 руб. за 1 осмотр или услуги по сопровождению программного обеспечения «1С» не более 2 000 руб. за 1 час.)	1. государственные органы 2. муниципальные органы 3. органы управления государственными внебюджетными фондами 4. казенные учреждения

1. Чтобы найти документы нормирования, которые для Вас утверждены, обратитесь к своему ГРБС (учредителю) или воспользуйтесь поиском в ЕИС на сайте zakupki.gov.ru в меню «Правила нормирования в сфере закупок» раздела «Планирование». Там Вы найдете утвержденные ведомственные перечни и нормативные затраты (поиск осуществляться по ИНН или наименованию ГРБС).

2. При описании объекта закупки и обосновании начальной (максимальной) цены контракта заказчик обязан учитывать характеристики и предельные цены товара, работы, услуги, установленные ведомственными перечнями и нормами затрат.

Справка: за несоблюдение требований, установленных в документах нормирования, предусмотрен административный штраф в размере до 50 тыс. руб. (часть 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ)

Важно отметить, что не на все объекты устанавливаются нормативные затраты, предельные цены или требования. Если заказчик столкнулся с тем, что стоимость или характеристики данного объекта никак не регламентированы, описание и обоснование проводится с учетом общих правил, установленных в статье 33 Закона N 44-ФЗ.

Общественное обсуждение закупок проводится, если приобретаются объекты стоимостью более 2 млрд рублей, с целью получения обратной связи

от всех частных лиц, общественных организаций, чьи интересы может затронуть данная закупка. Общественное обсуждение проводится посредством использования ЕИС и информирования о начале, окончании и результатах общественного обсуждения закупки (статья 20 Закона N 44-ФЗ).

По итогам общественного обсуждения закупок заказчик может внести изменения в описание объекта закупки, документацию по нему.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)

Второй по значимости после планирования закупок этап — это определение начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). Для заказчиков данный этап представляет существенные трудности из-за его трудоемкости, а также постоянной динамики цен.

Методы определения НМЦК

Существует пять способов расчета НМЦК, которые разрешено использовать. Порядок установлен в статье 22 Закона N 44-ФЗ и предусматривает следующие методы:

- сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
- нормативный;
- тарифный;
- проектно-сметный;
- затратный.

Допустимо использование нескольких методов одновременно. В определенных случаях региональные органы власти устанавливают дополнительные способы расчета НМЦК.

Сопоставление рыночных цен (анализ рынка)

Данный метод используется в первую очередь. Заказчик проводит следующие действия:

1. Сравнивает цены необходимых товаров, работ и услуг у предполагаемых исполнителей контракта. Такая информация может быть получена из общедоступных открытых источников (сайты, каталоги, прайс-листы и т.д.). Обратите внимание, что если товар попадает под действие Постановления Правительства РФ 2014⁴, то цены запрашиваются только у тех лиц, которые зарегистрированы в Государственной Информационной Системе Промышленности (gisp.gov.ru).

⁴ Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N 2014 (ред. от 27.03.2023) «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком»

2. Запрашивает коммерческие предложения у производителей или подрядчиков. Сравнение цен производят только на однородные или идентичные товары, учитывая коэффициент отклонения.

3. Публикует запрос цен на сайте ЕИС и проводит анализ цен из реестра контрактов.

Заказчик не рассматривает предложенные цены, если:

- поставщик входит в Реестр недобросовестных поставщиков;
- цены предложены анонимно;
- описание товара не соответствует предложенной стоимости;
- поставщиком не представлен детальный расчет.

Цену из реестра контрактов можно увеличить. В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 N 567 на рост, влияет способ закупки, явившейся источником информации о цене товара, работы, услуги:

- конкурс — до 10%;
- аукцион — 13%;
- запрос котировок — 17%;
- если за основу взят контракт, заключенный с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) — цена не увеличивается.

После обработки полученной ценовой информации, заказчик определяет, насколько цены однородны и проводит расчет коэффициента отклонения. Используется стоимость товаров, полученных от разных поставщиков:

- минимум три цены, если стоимость получена путем запроса коммерческих предложений;
- пять цен, если рассматриваются завершенные контракты.

Сначала проводится вычисление среднеквадратического отклонения по следующей формуле:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i - \langle C \rangle)^2}{n-1}}$$

σ — среднеквадратическое отклонение;

C_i — цена;

$\langle C \rangle$ — среднее арифметическое всех цен;

n — общее количество цен;

i — номер источника цены.

Далее получают коэффициент отклонения следующим образом:

$$V = (\sigma / \langle C \rangle) \times 100$$

Если результат решения составляет меньше 33%, то данные цены пригодны для использования в расчете НМЦК.

После отбора цен и проверки их на однородность заказчик рассчитывает НМЦК по формуле:

$$\text{НМЦК} = \frac{V}{n} \times \sum_{i=1}^n C_i$$

V — количество товара, которое заказчик будет закупать;

n — количество цен, которые заказчик использует в расчете;

C_i — цена, которую заказчик использует в расчете, под номером i .

Нормативный метод

Применяется только в том случае, если в отношении закупаемого товара (работы, услуги) установлен соответствующая норма потребления и предельная стоимость товара (работы, услуги). Правила нормирования в сфере закупок можно посмотреть на сайте ЕИС. Предел стоимости указан для того, чтобы госзаказчики не могли приобретать предметы роскоши или товары с ненужными характеристиками.

Для расчета количество закупаемого товара умножается на его предельную цену:

$$\text{НМЦК} = V \times C$$

V — это количество закупаемого товара или объем работ;

C — предельная цена.

В данном случае использование метода рыночного анализа также допустимо, но в рамках ограничения установленного норматива.

Тарифный метод

Так же, как и нормативный метод, применяется для определенных товаров и услуг при условии, что тарифы и цены на них подлежат государственному регулированию или устанавливаются муниципальными правовыми актами, например:

- обращение твердых коммунальных отходов;
- тепло- и газоснабжение;

- водоснабжение и водоотведение;
- общедоступная электросвязь и почтовая связь;
- подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Определение НМЦК тарифным методом происходит по следующей формуле:

$$\text{НМЦК} = V \times T$$

V — количество закупаемого товара или объем работ;

T — регулируемый тариф.

Проектно-сметный метод

Расчет применяют при госзакупках в строительной сфере:

- при закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта кап. строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами;
- для работ по сохранению памятников культурного наследия.

Определение начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с использованием проектно-сметного метода осуществляется в порядке, установленном Законом N 44-ФЗ, исходя из сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, определенной в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ. Заказчики для расчета цен используют утвержденные Минстроем России методики и в случаях, установленных действующим законодательством в рамках государственной экспертизы проектной документации, проходят проверку достоверности сметной стоимости. Данный метод не подходит для закупок без объемов.

Затратный метод

Данный метод расчета НМЦК применяется в случае, если ни один из вышеописанных способов не применим. Также его можно использовать для уточнения цены, которая получена одним из них.

Заказчик суммирует норму прибыли в выбранной сфере и затраты, которые появятся у поставщика:

- Затраты на сырье, материалы, полуфабрикаты;
- Оплату труда с начислениями;
- Общепроизводственные расходы;
- Прочие расходы.

При расчете НМЦК в отдельных отраслях используется особый порядок, см. таблицу ниже:

Предмет закупки	Нормативный правовой акт
Поставка лекарственных препаратов	Приказ Минздрава от 19.12.2019 N 1064н
Поставка медицинских изделий	Приказ Минздрава от 15.05.2020 N 450н
Выполнение строительных работ	Приказ Минстроя от 23.12.2019 N 841/пр
Услуги охраны	Приказ Росгвардии от 15.02.2021 N 45
Услуги перевозки	Приказ Минтранса России от 20.10.2021 N 351
Закупка товаров в рамках квотирования закупок российской (евразийской) продукции	Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N 2014 (ред. от 27.03.2023) «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком» (используются цены, представленные зарегистрированными в справочнике ГИСП производителями)

Приведем и актуальную судебную/административную практику по вопросу, например:

Суды и контролеры неоднократно отмечали, что метод расчета должен быть обусловлен спецификой закупки:

1. затратный метод допустим, если невозможно использовать другие (решение Смоленского УФАС России от 12.10.2020 по делу N 067/06/22-416/2020);

2. проектно-сметный метод подходит только для закупок строительных работ, работ по сохранению объектов культурного наследия и текущему ремонту зданий и сооружений. Запрещено применять его по аналогии, например при обустройстве детских площадок (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.06.2021 N Ф07-6452/2021 по делу N A52-3202/2020);

3. тарифный метод нельзя использовать при закупке квартир. В этом случае необходимо провести анализ рынка (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 21.08.2020 N Ф03-2140/2020 по делу N A16-1664/2019).

Арбитражный суд Дальневосточного округа признал нарушением обоснование НМЦК с помощью информации о товаре с характеристиками, отличными от указанных в техзадании (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 15.02.2021 N Ф03-39/2021 по делу N A24-1764/2020). Аналогичные решения принимали ФАС (решение ФАС России от 11.06.2021 по делу N 22/01/17-112/2020) и Астраханское УФАС (решение Астраханского УФАС России от 12.08.2021 по делу N 030/01/16-800/2020).

Анализ рынка на основе единственного предложения признавали неправомерным (решение Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2021 N 14АП-4370/2021 по делу N A52-3078/2020) и Новосибирское УФАС (решение Новосибирского УФАС России от 18.06.2020 N 054/06/103-1104/2020). Контролеры также отметили, что срок действия предложения истек до начала закупки.

Верховный суд Чувашской Республики «не поверил» расчету на основе информации из контракта, неисполненного на момент расчета (решение Верховного суда Чувашской Республики от 18.08.2020 по делу N 21-383/2020). Подобное решение выносил и Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19.08.2021 N Ф04-4333/2021 по делу N А46-19873/2020).

Псковское УФАС обратило внимание, что коммерческие предложения полученные от лиц, которые по данным из ЕГРЮЛ не оказывают закупаемые услуги (решение Псковского УФАС России от 14.08.2020 N 060/01/17-267/2020): в действиях заказчика содержатся признаки нарушения ч. 5 ст. 22 Закона N 44-ФЗ, так как в целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) может использоваться информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе.

Сервис расчета НМЦК

Если НМЦ занижена или завышена, на такую закупку могут обратить внимание органы финансового контроля, прокуратура или правоохранительные органы. В результате закупка отменится, если заказчик не представит аргументированные объяснения и подтверждение правильности расчета своей цены.

Чтобы минимизировать ошибки в расчете НМЦК, рекомендуем заказчикам воспользоваться сервисом, размещенным в личном кабинете заказчика на ЭТП Росэлторг.

The screenshot displays the 'Расчет НМЦК' (NMC Calculation) service on the Roseltorg portal. The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation links such as 'Процедуры 44-ФЗ', 'Регистр запросов', 'Регистр протоколов', 'Контракты', 'Дополнительные соглашения', 'Сервисы', 'Расчет НМЦК', 'Проверка контрагента', 'Аналитика', 'ОКПД2', 'BI-Аналитика', and 'Полная проверка документации'.
- Main Content Area:**
 - Top Section:** Includes tabs for 'Товары и услуги' and 'Материалы'. Below these are input fields for 'Выборка НМЦК из списка' and 'Выборка НМЦК из списка'.
 - Calculation Section:** Features a large input field for 'Итоговая НМЦК' (Total NMC) with a value of 59,000 RUB. Below this are fields for 'Метод сопоставимых рыночных цен' (Market price comparison method) and 'Расчет с учетом коэффициентов' (Calculation with coefficients).
 - Results Section:** Displays the calculated NMC value of 59,000 RUB, along with a breakdown of costs and a list of selected goods.

The screenshot displays the 'Расчет НМЦК' (NMC Calculation) service on the Roseltorg portal. The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation links such as 'Процедуры 44-ФЗ', 'Регистр запросов', 'Регистр протоколов', 'Контракты', 'Дополнительные соглашения', 'Сервисы', 'Расчет НМЦК', 'Проверка контрагента', 'Аналитика', 'ОКПД2', 'BI-Аналитика', and 'Полная проверка документации'.
- Main Content Area:**
 - Top Section:** Includes tabs for 'Товары и услуги' and 'Материалы'. Below these are input fields for 'Выборка НМЦК из списка' and 'Выборка НМЦК из списка'.
 - Calculation Section:** Features a large input field for 'Итоговая НМЦК' (Total NMC) with a value of 3,243,352.1 RUB. Below this are fields for 'Метод сопоставимых рыночных цен' (Market price comparison method) and 'Расчет с учетом коэффициентов' (Calculation with coefficients).
 - Results Section:** Displays the calculated NMC value of 3,243,352.1 RUB, along with a breakdown of costs and a list of selected goods.

Участники закупок и требования к ним

Участниками закупок могут быть любые физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке, а также иностранные юридические и физические лица, если они зарегистрированы для участия в закупках в установленном порядке.

Ко всем участникам закупок предъявляются единые и, в некоторых случаях, дополнительные требования, закрепленные в статье 31 Закона N 44-ФЗ, а также в Постановлении Правительства РФ от 29.12.2021 N 2571 (ред. от 31.10.2022) «О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации».

Единые и дополнительные требования к участникам закупок

1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ);

2. непроведение ликвидации участника закупки — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки —

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5. отсутствие у участника закупки — физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица — участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1. участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7. отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, бабушка, дедушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки

Выгодоприобретателем является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

8. участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9. участник закупки не является иностранным агентом;

10. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Единые требования устанавливаются ко всем участникам закупок, включая тех, кого заказчики рассматривают как потенциальных единственных поставщиков, подрядчиков, исполнителей на основании статьи 93 Закона N 44-ФЗ. Ранее вышеперечисленные требования были обязательными только к конкурентным закупкам, но с 2022 года они стали распространяться и на случаи закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Важно отметить, что при проведении закупок конкурентным способом, участники в декларативной форме сообщают о том, что они соответствуют

требованиям, для этого разработан соответствующий функционал на сайтах операторов торгов.

Наибольшие сложности заказчики испытывают в тех случаях, когда необходимо закупить у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя — в этом случае, особенно, если закупка проводится «на бумаге», у заказчика фактически, нет инструментов для проверки поставщика. Единственный возможный вариант — запросить декларацию, где контрагент сообщает о соответствии вышеперечисленным требованиям, и потом, используя возможные / доступные сервисы и системы, открытые интернет-источники, проверить достоверность указанных сведений.

Отдельно остановимся еще на нескольких важных вопросах:

- установлении требований об отсутствии участника в реестре недобросовестных поставщиков (РНП);
- установлении дополнительных требований к участникам закупок;
- проверка принадлежности к иносотам/регистрации в офшорах.

Требование об отсутствии поставщиков, подрядчиков, исполнителей в реестре недобросовестных поставщиков устанавливается заказчиком по желанию, дополнительно к вышеперечисленным обязательным требованиям. Заметим, что при формировании извещения в ЕИС (или РИС) этот пункт устанавливается отдельно, и многие заказчики, забывая его отметить в системе как обязательное требование, сталкиваются с тем, что в закупке участвуют и даже побеждают участники из РНП. В таких случаях, если требование в извещении не было установлено как обязательное, отклонить такого поставщика или отказать ему в заключении контракта заказчик, формально, не может.

Установление дополнительных требований к участникам закупок связано с необходимостью приобретать сложные, дорогостоящие объекты, в которых квалификация участников должна быть выше, чем в других процедурах. Это распространяется на два типа закупок:

1. закупки свыше 20 млн рублей — по ним проводится универсальная предквалификация, которая подразумевает, что участники закупок предоставляют информацию об одном контракте, исполненном по Закону N 44-ФЗ или договору, исполненном по закону N 223-ФЗ, в течение последних трех лет, предшествующих закупке;

2. закупки из перечня, установленного Постановлением Правительства от 29.12.2021 N 2571 (строительство, реконструкция, модернизация объектов капитального строительства, закупка продуктов питания свыше определенной стоимости). В таких закупках участник размещает контракты / договоры, а также сопроводительные документы к ним на сайте электронной площадки, а затем, после проверки комплекта документов на ЭТП, участнику дается возможность подать заявку.

Без предварительной проверки в первом и втором случаях, участник закупки не допускается до подачи заявки на процедуру.

Требования о предварительной квалификации участников являются обязательными, и заказчиком необходимо сверяться при подготовке технических заданий к закупкам с перечнем товаров, работ и услуг, при приобретении которых устанавливаются дополнительные требования, требуется предоставление каких-либо лицензий, сертификатов, свидетельств.

Проверка в части того, что организация не является иносотом / не находится в офшоре также должна быть более тщательной, поскольку заявления об этом носят декларативный характер, при этом Минфин России и Минюст России регулярно обновляют / расширяют списки. Например, в 2023 году принят Приказ Минфина России от 5 июня 2023 г. N 86н «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)», в котором список стран очень серьезно вырос.

Примеры типичных нарушений по ПП РФ 2571:

1) В извещении о закупке недостаточно просто предъявить доптребования к участникам. В нем нужно также указать:

- перечень документов для подтверждения опыта — Кабардино-Балкарское (решение Кабардино-Балкарского УФАС России от 09.03.2022), Пензенское УФАС (решение от 03.03.2022 по делу N 058/06/106-172/2022);
- за какой период учитывают опыт и какие контракты (договоры) принимают для оценки — Приморское УФАС (решение Приморского УФАС России от 04.03.2022 N 025/06/48-192/2022), Брянское УФАС (решение от 24.03.2022 по делу N 032/06/105-229/2022).

2) Применяли доптребования по неправильному основанию:

Челябинское (решение от 21.04.2022 N 074/06/105-1001/2022), Тверское (решение от 29.04.2022 N 05-6/1-49-2022) и Новосибирское (решение от 25.04.2022 N 054/06/31-726/2022) УФАС указали, что при одновременной закупке работ по проектированию и капремонту объекта капитального строительства (кроме линейного) заказчики предъявляли доптребования по неправильному основанию. В данном случае нужны те, что применяют к участникам закупок работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (кроме линейного).

ФАС (решение от 01.03.2022 по делу N 28/06/105-419/2022) относит работы по ремонту мостов к сфере дорожной деятельности. Однако в практике есть и другой подход. Так, Новгородское (решение от 20.04.2022 N 36) и Белгородское УФАС (решение от 31.01.2022 по делу N 031/06/105-24/2022) посчитали, что мост — самостоятельный объект капитального строительства. При закупке работ по его ремонту нужны доптребования в сфере градостроительной деятельности.

Требования к субъектам малого предпринимательства и СОНКО

Как отмечалось выше, заказчики обязаны выполнять квоту по закупке у субъектов малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее 25% от совокупного годового объема закупок. Для выполнения данной квоты заказчикам можно воспользоваться двумя способами:

- Первый — это проведение конкурентных закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого предпринимательства или социально ориентированные некоммерческие организации. При таком способе заказчик устанавливает в извещении преимущества СМП и СОНКО (ранее, до 2022 года заказчики устанавливали ограничения), и это означает, что в процедуре может участвовать только эти две категории участников.
- Второй — привлечение субподрядчиков из числа МСП и СОНКО (заказчик устанавливает в документации обязательное требование, что победитель обязан привлечь в качестве субподрядчика на объем не менее определенного процента (величина устанавливается самим заказчиком, но ориентиром может стать объем не менее 5%⁵). В такой процедуре могут участвовать любые лица без ограничений, но победитель обязан привлечь субподрядчика, при невыполнении условия — к нему применяется штраф.

Обратим внимание заказчиков.

Сократили до 7 раб.дней срок оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) поставленных ТРУ, если было установлено привлечение к исполнению контракта субподрядчиков/соисполнителей из числа СМП и СОНКО (ППРФ от 31.10.2022 N 1946). Изменение для заказчиков нейтральное, но следует прописать требование ППРФ от 31.10.2022 N 1946 в проекте контракта в случае установления требования субподряда из числа СМП и СОНКО.

Статус субъекта малого бизнеса присваивается участнику закупок на основании данных о его финансово-хозяйственной деятельности налоговым органом, такой субъект вносится в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. При регистрации в Единой информационной системе статус сохраняется в системе, и далее передается с пакетом аккредитационных данных из ЕИС на электронную площадку.

Заказчик, который выбрал первый вариант выполнения квоты через установление ограничения получает на рассмотрение заявки только тех участников, чей статус подтвержден в ЕИС и передан на ЭТП. Если участник закупок такого статуса не имеет, то и оператор торгов его заявку на рассмотрение заказчику не направит.

Но, есть важные нюансы.

- Налоговые органы регулярно (10 числа каждого месяца) обновляют/проверяют реестры субъектов малого и среднего бизнеса, в связи с чем, ин-

⁵ Обозначен в Постановлении Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. N 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»

формация об организации может из реестра удалиться. Причины утраты статуса субъекта МСП обычно связаны с тем, что организация перестает отвечать требованиям, установленным законом⁶, вполне обоснованно покидает реестры. Однако немало случаев и когда участник — субъект малого бизнеса исчезает из реестра по техническим причинам, но сведения о его исключении в ЕИС и на ЭТП не обновляются (произойти это может, если из-за сбоя информация не была передана из реестра субъектов МСП на «Госуслуги», от туда — в ЕИС, из ЕИС — на ЭТП). В таком случае ЭТП пропускает участника на рассмотрение к заказчику, а заказчик, проверяя сведения, и, не найдя участника в реестре, отклоняет его. Обжалование таких случаев участником часто приводит к тому, что решения принимаются не в пользу заказчиков, и отклоненные заявители снова возвращаются по решению ФАС на рассмотрение. Обусловлено это тем, что поставщик не виноват в технических сбоях в цепочке «ФНС-Госуслуги-ЕИС-ЭТП», и, по сути, не может повлиять на то, что на ЭТП есть признак о его принадлежности к малому бизнесу, а в реестре МСП организация не фигурирует. Отклонение считается необоснованным.

- Второй важный момент связан с тем, что поддерживаются в рамках Закона N 44-ФЗ только субъекты малого бизнеса и СОНКО, средний бизнес преференций в контрактной системе не получает. Преференции и малому, и среднему бизнесу предусмотрены в рамках Закона N 223-ФЗ. При формировании извещений требуется проявить внимательность, и не указывать преимущества для среднего бизнеса в документах по закупке.

- Наконец, третий важный момент — проблема проверки статуса социально ориентированных некоммерческих организаций. Реестр СОНКО ведется Минэкономразвития России. В этом случае участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, а заказчики обязаны статус проверять по декларации и приложенным документам (в отличие от проверки малого бизнеса, где заказчик полагается на допуск участника электронной площадкой)

Расторжение контрактов с участниками, которые перестали соответствовать требованиям извещения и документации

С 2022 года в статье 95 Закона N 44-ФЗ появилась часть 15, которая предусматривает, что заказчик обязан расторгнуть действующий контракт с исполнителем в одностороннем порядке, если исполнитель или товар перестали соответствовать требованиям извещения о закупке. Давайте разберемся, когда это может произойти.

1. Первый случай — исполнитель перестал соответствовать требованиям к нему. Требования к участнику, которые по закону может установить заказчик, перечислены выше, — это единые и дополнительные требования,

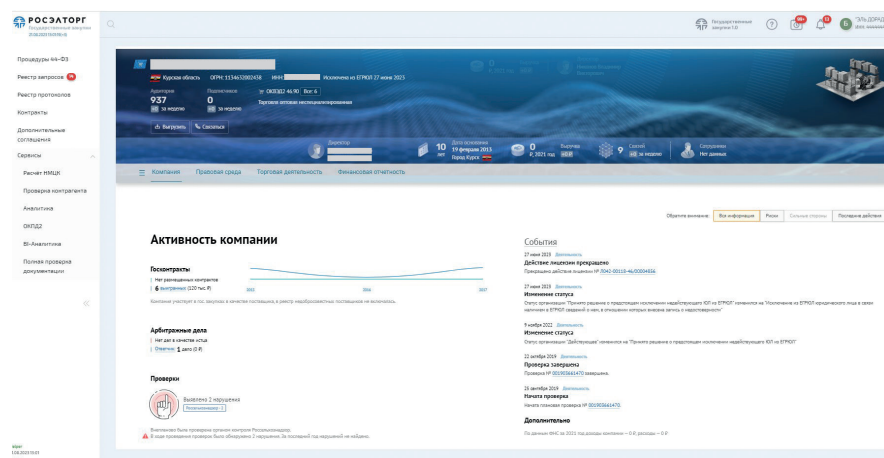
⁶ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ

предусмотренные статьей 31. Таким образом, если в ходе исполнения контракта выявятся факты, связанные с тем что исполнитель в момент подачи заявки и подписания контракта вводил заказчика в заблуждение, или в ходе исполнения контракта с ним случилось событие, которое делает его несоответствующим единым и дополнительным требованиям, контракт подлежит расторжению. Подлежит ли расторжению контракт, если за время исполнения контракта малый бизнес «вырос в средний»? Ответ — нет, поскольку это не требование к участнику, а преимущество. Решение о том, будет ли исполнитель контракта вноситься при одностороннем расторжении в РНП, здесь, скорее всего, будет ситуативным, в зависимости от того, умышленно ли исполнитель вводил заказчика в заблуждение.

2. Второй случай связан с тем, что товар перестал соответствовать требованиям извещения. Когда может произойти подобная ситуация? Если товар был исключен из реестров российских товаров, его отозвали с рынка / у него отозвали лицензию или разрешение на продажу. В такой ситуации заказчик в одностороннем порядке расторгает контракт, но в реестр недобросовестных поставщиков, вероятно, ФАС такого исполнителя не внесет. Обращаем внимание заказчиков на то, что необходимо перепроверять данные о контрагенте не только в момент заключения контракта, но и на протяжении всего его исполнения.

Сервис проверки контрагентов

Для более тщательной проверки своих потенциальных и действующих контрагентов, рекомендуем заказчикам воспользоваться сервисом проверки контрагентов, расположенным в личном кабинете ЭТП Росэаторг.



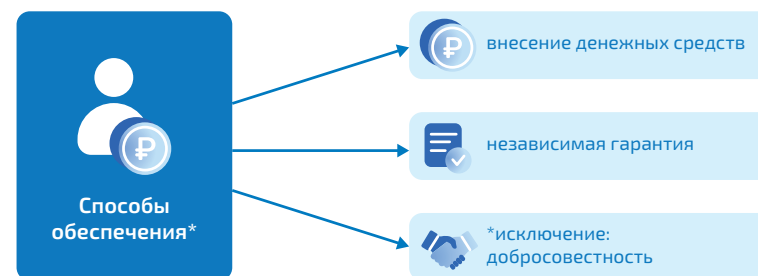
Обеспечительные меры в контрактной системе

Обеспечительные меры в контрактной системе — это обеспечения заявок и обеспечения исполнения контрактов, которые вводятся заказчиками, чтобы обезопасить себя от недобросовестных поставщиков, подрядчиков, исполнителей.

Если говорить про обеспечение заявки, здесь действуют следующие нормативы:

- при начальной цене (максимальной) контракта меньше 20 миллионов рублей — от 0,5% данной суммы до 1%;
- при цене от 20 миллионов — от 0,5% до 5%.

Для организаций инвалидов и учреждений исполнения наказаний в этом плане действуют некоторые преференции. Если контракт будет заключен с ними, размер обеспечения составляет 0,5%.



Обеспечение исполнения контракта — более вариательно, и рассчитывается следующим образом (статья 96 Закона N 44-ФЗ):

- общее правило — от 0,5% до 30% начальной цены, указанной в извещении;
- при наличии аванса — не меньше размера авансового платежа;
- при наличии аванса больше 30% — ровно в сумме аванса контракта;
- если по законодательству предусмотрено казначейское сопровождение — 10%;
- когда торги проводятся только для субъектов малого бизнеса и некоммерческих организаций социальной ориентации — размер обеспечения рассчитывается по тем же правилам, но уже не от максимальной, а от реальной цены контракта (по которой он подписывается).

Поставщик (подрядчик, исполнитель) может самостоятельно выбрать, как обеспечить контракт: предоставить независимую гарантию либо перечислить деньги на счет заказчика. Участник закупки среди СМП и СОНКО вместо обеспечения может предоставить информацию об исполненных контрактах, отвечающих определенным требованиям.



Отметим некоторые особенности и нюансы обеспечения исполнения контрактов в 2023 году.

До 31.12.2023 заказчик может не устанавливать обеспечение контракта и гарантийных обязательств — это его право (часть 64.1 статьи 112 Закона N 44-ФЗ), кроме случаев, когда установлен аванс по контракту и нет казначейского сопровождения.

Если снижение цены на торгах составило более 25% от начальной цены контракта, то применяются антидемпинговые меры (статья 37 Закона N 44-ФЗ). Положение об обеспечении контракта в т. ч. и по ст. 37 Закона N 44-ФЗ (антидемпинг) не применяется, если:

1. поставщик — казенное учреждение;
2. закупаются услуги по предоставлению кредита;
3. заключается контракт на независимую гарантию (актуально для участников закупки — бюджетных учреждений и ГУП, МУП) (часть 8 статьи 96 Закона N 44-ФЗ).

При закупках для субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально-ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), **в случае если участник подтвердил опыт работы по контрактам — он освобождается от обеспечения контракта, в т. ч. и по ст. 37 Закона (антидемпинг).**

Сведения в части опыта участник представляет в соответствии со следующим порядком:

- информацию берет из реестра контрактов;
- необходимо представить 3 контракта, которые участник исполнил без неустойки;
- правопреемство не учитывается;
- засчитывают контракты, которые участник исполнил в течение 3 лет до даты подачи заявки;
- сумма цен 3 контрактов — не меньше начальной (максимальной) цены контракта (максимального значения цены контракта) (часть 8.1. статьи 96 Закона N 44-ФЗ).

Способ обеспечения контракта выбирает поставщик: предоставление независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона

N 44-ФЗ, или внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Заказчики новых регионов РФ вправе не устанавливать обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств в 2023 году или в период военного положения.

1. Заказчик обязан установить обеспечение исполнения контракта, если контрактом предусмотрен аванс и расчеты в части аванса не подлежат казначейскому сопровождению (п. 6 ст. 1 Федерального закона от 04.11.2022 N 420-ФЗ, ПП РФ от 31.12.2022 N 2559).

2. Заказчик вправе установить обеспечение исполнения контракта при закупке электронным запросом котировок (часть 2 статьи 96 Закона N 44-ФЗ).

Исключение — запрос котировок на продукцию, которую докупают из-за расторжения контракта по части 9 или 15 статьи 95 Закона N 44-ФЗ.

3. Заказчик вправе установить обеспечение исполнения контракта при закупке у единственного поставщика по пункту 2 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ (часть 2 статьи 96 Закона N 44-ФЗ).

Только в случае, если правовые акты, предусмотренные данным пунктом Закона, не содержат обязанности заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта.

4. Заказчик вправе установить обеспечение исполнения контракта при закупке у единственного поставщика по пунктам 1, 3-11, 13-15, 17, 20-23, 26, 28-34, 40-42, 44, 45, 46, 51-53, 55-59, 61, 62 части 1 статьи 93 Закона (часть 2 статьи 96 Закона N 44-ФЗ).

За исключением закупки у единственного поставщика в электронной форме по части 12 статьи 93 Закона.

5. Заказчик вправе установить обеспечение исполнения контракта при закупке у единственного поставщика по пунктам 47 и 48 части 1 статьи 93 Закона и контрактом не предусмотрен аванс (часть 2 статьи 96 Закона N 44-ФЗ).

6. Заказчик вправе не устанавливать обеспечение исполнения контракта, если в соответствии с законодательством РФ расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению (часть 6.1. статьи 96 Закона N 44-ФЗ).

Если на момент заключения контракта обеспечения не будет, заказчик вправе признать поставщика (подрядчика, исполнителя) уклонившимся от заключения контракта и как следствие направит в антимонопольный орган обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в РНП.

Также следует обратить внимание, что при поэтапном исполнении контракта размер обеспечения исполнения контракта подлежит уменьшению (ч. 7.1 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).

Для уменьшения размера обеспечения исполнения контракта необходимо, чтобы одновременно соблюдались определенные условия (ч. 7, 7.2, 7.3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ):

1. заказчик принял и оплатил товары (работы, услуги) в сроки, предусмотренные контрактом. Информация об этом должна быть внесена в реестр контрактов;

2. у поставщика нет задолженностей по уплате начисленных по контракту неустоек (штрафов, пеней);

3. выполнены обязательства по контракту в размере полученного аванса (если он предусмотрен), а если расчеты (в части выплаты аванса) подлежат казначейскому сопровождению — в объеме, превышающем полученный аванс;

4. контракт не относится к случаям, когда такое уменьшение недопустимо (их устанавливает Правительство РФ в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан РФ).

Если обеспечение было предоставлено в виде независимой гарантии, то при уменьшении его размера оформлять новую гарантию не надо. Заказчик просто отказывается от части своих прав по ней (ч. 3.1 ст. 45 Закона N 44-ФЗ).

В настоящее время используется 2 формы обеспечения заявок и исполнения контрактов: денежные средства и независимые гарантии.



Денежные средства для обеспечения заявок вносятся участниками на собственные специальные счета⁷. Если же участник из ЕАЭС, то заказчик обязан установить в извещении, что обеспечение заявки вносится на расчетный счет заказчика⁸ — данная норма заработала в 2023 году.

Независимая гарантия — поручение банка или другого субъекта за участника, победителя торгов. Это услуга, которая предоставляется за определен-

ную комиссию и заключается в том, что при нарушении контракта именно банк выплачивает компенсацию заказчику, а поставщик, в свою очередь, становится должником банка.

Независимая гарантия (по обязательной установленной форме⁹) может быть выдана банковскими учреждениями из перечня Минфина, госкорпорацией развития «ВЭБ.РФ», фондами содействия кредитованию, входящими в систему поддержки малого предпринимательства, Евразийским банком развития. Обратите внимание:

До 31 декабря 2023 года выдавать независимые гарантии для обеспечения контрактов и гарантийных обязательств могут белорусские банки (постановление Правительства от 12.07.2022 N 1238, постановление Правительства от 27.12.2022 N 2455, распоряжение Правительства от 20.04.2023 N 992-р):

- ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк»;
- ОАО «Белвнешэкономбанк»;
- ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»;
- ЗАО Банк ВТБ (Беларусь);
- ЗАО «Минский транзитный банк»;
- ЗАО «Альфа-Банк»;
- ОАО «Банк Дабрабыт».

Срок гарантии не зависит от размера обеспечения и определяется соглашением поставщика и гаранта. Единственное требование — он превышает заявленный срок не меньше, чем на месяц.

Отдельно обращаем внимание заказчиков на антидемпинговые меры (см. таблицу ниже).

Общая закупка		Только МСП или СОНКО	
НМЦК до 15 млн рублей (включительно)	НМЦК свыше 15 млн рублей	НМЦК до 15 млн рублей (включительно)	НМЦК свыше 15 млн рублей (но не более 20 млн рублей!)
Вариант 1 Обеспечение исполнения контракта *1,5 (расчет обеспечения от НМЦК!)	Вариант 1 Обеспечение исполнения контракта *1,5 (расчет обеспечения от НМЦК!)	Вариант 1 Обеспечение исполнения контракта *1,5 (расчет обеспечения от цены победителя!)	Вариант 1 Обеспечение исполнения контракта *1,5 (расчет обеспечения от цены победителя!)

⁷ это такой банковский счет, на котором блокируется обеспечение заявки на участие в закупках, проводимых для субъектов малого и среднего предпринимательства по 223-ФЗ, а также по 44-ФЗ, открывается на основании Распоряжения Правительства N 1451-Р от 13.07.2018 г.

⁸ Постановление Правительства РФ от 10.04.2023 N 579 «Об особенностях порядка предоставления обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд участниками таких закупок, являющимися иностранными лицами»

⁹ Постановление Правительства РФ от 9 августа 2022 г. N 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Общая закупка		Только МСП или СОНКО	
НМЦК до 15 млн рублей (включительно)	НМЦК свыше 15 млн рублей	НМЦК до 15 млн рублей (включительно)	НМЦК свыше 15 млн рублей (но не более 20 млн рублей!)
Вариант 2 Обеспечение исполнения контракта обычное (расчет от НМЦК!) + 3 контракта, выполненные за 3 предшествующих года без неустойки, из реестра контрактов, 1 из которых не менее 20% от НМЦК		Вариант 2 Обеспечение исполнения контракта обычное (расчет от цены победителя!) + 3 контракта, выполненные за 3 предшествующих года без неустойки, из реестра контрактов, 1 из которых не менее 20% от НМЦК	
		Вариант 3 Предоставление 3 контрактов, из реестра контрактов, выполненных без неустойки, суммарно покрывающие НМЦК!	

Кроме обеспечения заявок и контрактов, заказчик также может установить обеспечение гарантийных обязательств, которое распространяется на период после исполнения контракта и является своего рода «страховкой», что, при наступлении гарантийных случаев во время эксплуатации. В обязательном порядке обеспечение гарантийных обязательств устанавливается при закупке нового оборудования и техники, размер такого обеспечения считается от НМЦК или от цены контракта (для СМП и СОНКО) и составляет не более 10%.



Порядок и сроки внесения устанавливаются заказчиком самостоятельно; традиционно заказчик требуется внести денежные средства или независимую гарантию в установленном размере в момент сдачи документов сдачи-приемки исполненных обязательств.

Фактически, от исполнителя требуется вместе с последним актом сдачи-приемки представить заказчику платежное поручение или независимую

гарантию, при ее отсутствии заказчик не принимает выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары, и исполнителю начисляется пеня за нарушение сроков. Все это заказчику необходимо указать в проекте контракта.

Обеспечить гарантийные обязательства можно деньгами или независимой гарантией. Выбор одного из этих способов остается за поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Важно: возможность обеспечить гарантийные обязательства и исполнение контракта одной гарантией Законом N 44-ФЗ не предусмотрена (письмо Минфина России от 13.09.2019 N 24-03-07/70605).

Поставщик (подрядчик, исполнитель) может быть освобожден от обязанности предоставить обеспечение (ч. 8, 8.1 ст. 96 Закона N 44-ФЗ) в случае если он:

1. казенное учреждение (важное условие — казенное учреждение выступать в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя);
2. банк (кредитная организация), заключающий контракт на выдачу кредита;
3. одна из организаций, предусмотренных ч. 1 ст. 45 Закона N 44-ФЗ, и заключили контракт на выдачу независимой гарантии бюджетному учреждению или унитарному предприятию;
4. участник, с которым заключается контракт по итогам закупки у СМП и СОНКО (важное условие — до заключения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) предоставляет заказчику информацию из реестра контрактов, подтверждающую, что в течение трех лет до подачи заявки последний исполнил три контракта без штрафов и пеней. При этом общая сумма контрактов должна быть не менее НМЦК).

Важно!

За нарушение заказчиком правил обеспечения исполнения контракта, установленных Законом, частью 4.2 статьи 7.30 КоАП предусмотрена административная ответственность — административный штраф на должностных лиц заказчика в размере трех тысяч рублей.

Национальный режим в закупках

Национальный режим в закупках — одна из наиболее проблемных тем, с которой сталкиваются заказчики. Суть механизма заключается в создании особых условий закупок для поставщиков из ЕАЭС. Сложность механизма заключается в том, что в статье 14 Закона N 44-ФЗ предусмотрено при закупке отдельных видов товаров установление национального режима в виде запретов, ограничений и условий допуска, но недостаточно информации о возможности сочетания разных механизмов, о принятии решений в нестандартных случаях, например, если финансирование выделено в рамках

национального проекта/программы, и средства должны быть направлены на «закупку под ключ», и необходимо приобрести работы, услуги одновременно с товарами, подпадающими под разные режимы.

В настоящее время ожидается принятие закона, который призван упростить и оптимизировать применение национального режима в закупках, унифицировать вопросы документирования сведений по национальному режиму при подаче заявок участниками закупок.

Однако пока нормативный акт не принят, рассмотрим, как работает старая система актов, рассмотрим ее в материалах ниже.

Национальный режим		
Запреты	Ограничения допуска	Условия допуска
Программное обеспечение (Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236)	Продукты питания (Постановление Правитель- ства РФ от 22.08.2016N 832)	Отдельные виды продукции в т.ч. продукты питания, лекарственные средства, промышленные товары, ра- диоэлектронные товары (Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н)
	Препараты включенные в пе- речень жизненно необходи- мых и важнейших лекар- ственных препаратов (Постановление Правитель- ства РФ от 30.11.2015 N 1289)	
Промышленные товары (Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 616)	Медицинские изделия (Постановление Правитель- ства РФ от 05.02.2015 N 102)	
	Радиоэлектронная продукция (Постановление Правитель- ства РФ от 10.07.2019 N 878)	
	Промышленные товары (Постановление Правитель- ства РФ от 30.04.2020 N 617)	
Распространяются на все способы закупок	Только конкурентные закупки	
—	+ в том числе обязательная минимальная доля товаров российского происхождения (Постановление Правитель- ства РФ от 03.12.2020 N 2014)	—

Применение запретов

В закупках с запретом к участию допускаются только заявки с отечественным товаром, а заявки с иностранным товаром подлежат отклонению.

Ключевая проблема в применении запретов — оценить, действительно ли заявка отечественная, т.е. удостовериться, включен ли товар в реестры отечественных промтоваров и программного обеспечения.

Запреты устанавливаются при закупке 2 видов товаров: это ряд промышленных изделий и иностранное программное обеспечение.

НПА	Принцип и механизм применения	Особенности применения	Что требовать в заявке?
Запреты ПП РФ N 616 от 30.04.2020 года Промышленные товары, в т.ч. для нужд обороны и безопасности страны	Отклонение заявок с иностранными товарами кроме ЕАЭС НМЦК свыше 15 млн рублей	Запрещено включать в состав одной закупки промышленные товары, включенные в перечень и не включенные в него. Информация подтверждается выпиской из реестра Минпромторга с указанием количества баллов. Если производителя нет в реестре, то необходимо разрешение Минпромторга на закупку иностранного товара на основании Приказа Минпромторга России от 29.05.2020 N 1755 «Об утверждении порядка выдачи Министерством промышленности и торговли Российской Федерации разрешения на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара...». При поставке необходимо подтверждать страну, поставка товаров с иными странами невозможна.	Декларация N реестровой записи реестра промышленной продукции Минпромторга (реестре товаров из ЕАЭС — в евразийском реестре).
Запреты ПП РФ N 1236 от 16.11.15: Программное обеспечение.	Отклонение заявок с ПО не из реестров: российского ПО (reestr.digital.gov.ru) / ЕАЭС (eac-reestr.digital.gov.ru)	Ограничения на формирование лотов не предусмотрены. При совмещении следует быть готовыми подтвердить технологическую и функциональную взаимосвязь. Замена на иное ПО невозможна.	Декларация наличия реестровой записи в реестре программного обеспечения (российском или евразийском)

Выделим наиболее важные моменты, связанные с применением этих документов.

Чаще всего заказчиков интересует вопрос, как можно обойти запреты.

В части обхода запретов на закупку иностранных товаров стоит отметить, что в постановлениях, указанных выше, есть исключения из правил. Так, нормы ПП РФ 616 можно не применять, если:

- в России и странах ЕАЭС нет своего производства (нужно подтверждение);
- единица товара до 300 тыс. руб., а их суммарная стоимость менее 1 млн руб. (за исключением пп. 19-21 (исключены с 01.03.2023), 28, 50, 142, 145 и 147 (дополнен) перечня);
- если покупаете расходники или вам необходимо обеспечить взаимодействие товаров из-за несовместимости с другими товарными знаками (за исключением пп. 20, 21, 40-43, 70-76, 78-86, 94-117 и 134 перечня);

- запрет не применяется, когда закупки проводят ФСБ, ФСО, службы внешней разведки, Минобороны, МВД, Нацгвардия, Управление делами Президента РФ (есть исключения);

- если закупка проводится в целях проведения специальной военной операции, мобилизационной подготовки, мобилизации.

Прокомментируем про исключения при стоимости единицы товара до 300 тыс. рублей и совокупности до 1 млн. рублей.

Под совокупностью товаров применительно к постановлению Правительства РФ N 616 следует понимать те товары, которые соответствуют одному коду Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» (письмо Минпромторга от 24.07.2020 N ПГ-12-9638).

Эти два условия (стоимость единицы и совокупности) должны сработать одновременно. Если хотя бы одно из них не сработает, то заказчик должен установить запрет. Например, нельзя, не устанавливая запрет допуска, объявить закупку двух единиц товара из перечня по 450 тыс. руб. за штуку или закупить 4 единицы одного товара стоимостью по 299 тыс. руб. за штуку. В обоих случаях это исключение не сработает. При этом если исключение сработало, заказчик обязан не применять запрет по ПП РФ от 30.04.2020 N 616 (решение УФАС по Новгородской области от 04.06.2021 N 56).

Для ПП РФ N 616 при невозможности приобретения российских товаров, из-за отсутствия производств на территории страны, оформляется разрешение на закупку иностранных товаров.

В совместном письме¹⁰ Минпромторг и ФАС России разъяснили, что заявка на получение разрешения на закупку иностранного промышленного товара по ПП РФ N 616 в Минпромторг, должна содержать:

- технические характеристики товара, определяющие его функциональное назначение, качественные и эксплуатационные характеристики оборудования, область применения и использования товара.

При этом заявка, на основании которой выдано разрешение на закупку, является неотъемлемой частью такого разрешения. При размещении закупки установление дополнительных характеристик, которых нет в разрешении, не допускается. Минпромторг и ФАС рекомендуют размещать в ЕИС такое разрешение вместе с заявкой как неотъемлемую часть извещения о закупке и его приложений.

Для ПП РФ N 1236 невозможность применения запрета на закупку иностранной продукции обосновывается **в случае отсутствия в указанных реестрах необходимого отечественного ПО.**

Обоснование необходимо, если вы не устанавливаете запрет в двух случаях:

1. программы нужного вам класса в России и ЕАЭС не создаются;

2. программа того же класса есть в реестрах, но вам она не подходит, и вы можете обосновать это.

Требований к форме обоснования нет (укажите в нем сведения, предусмотренные п. 3 Порядка, утвержденного ПП РФ N 1236).

Совместное применение ППРРФ 1236 и ППРФ 878 (так как ЭВМ снова вернулись в ограничения):

Закон N 44-ФЗ не предусматривает ограничения в отношении возможности установления одновременно как запрета на допуск иностранного товара, так и ограничения допуска в случае, если предметом одного контракта являются товары, в отношении части, которых устанавливается запрет на допуск, а в отношении других устанавливаются ограничения допуска (см. письмо Минфина от 11.04.2023 N 24-06-09/32262).

Например, в случае приобретения ноутбука с предустановленной ОС (КТРУ — 26.20.11.110-00000165), запрет по ППРФ N 1236 устанавливается в части ОС, а ППРФ N 878 — в части ноутбука.

Применение ограничений

НПА	Принцип и механизм применения	Особенности применения	Что требовать в заявке?
Ограничения ПП РФ N 832 от 22.08.16	Отклонение заявок с иностранными товарами, если подано ≥ 2 соответствующих заявок с разными производителями из ЕАЭС	Прямо не запрещено, но не рекомендуется (ФАС может усмотреть ограничение допуска для тех групп товаров, которые не входят в перечень)	Декларация страны происхождения. Декларация производителя.
Ограничения ПП РФ N 102 от 05.02.15	Отклонение заявок с иностранными товарами, если подано ≥ 2 соответствующих заявок с разными производителями стран ЕАЭС с подтверждением СТ-1	Запрещено объединять в одной закупке медизделия, включенные и не включенные в перечень N 1, 2	Сертификат СТ-1. Акт экспертизы ТПП РФ.
Ограничения ПП РФ N 1289 от 30.11.15 Препараты из ЖНВЛП.	МОНОЛОТ — закупается только одно МНН из ЖНВЛП «Третий лишний» Если никого не отклонили, то включается Приказ N 126н	Не устанавливает ограничения на формирование смешанного лота, однако в таком случае ограничения допуска не применяются.	Декларация страны происхождения. Сертификат СТ-1. Заключение Минпромторга

¹⁰ письмо Минпромторга и ФАС от 12.08.2022 N УА-77839/12, N ПИ/76184/22

НПА	Принцип и механизм применения	Особенности применения	Что требовать в заявке?
Ограничения ПП РФ N 878 от 10.07.19: Радиоэлектронная продукция.	Отклонение заявок с иностранными товарами, если подана хотя бы 1 заявка с российским производителем из реестров Минпромторга. При этом, при закупке отдельных позиций применяется деление продукции на 1 и 2 уровни, и, если нет заявок 1 уровня, применяется 878 + 126 н (см. пояснения после таблицы).	Запрещено включать в состав одной закупки радиоэлектронную продукцию, включенную и не включенную в перечень.	Декларация N реестровой записи реестра радиоэлектронной продукции.
Ограничения ПП РФ N 617 от 30.04.20: Промышленные товары.	Отклонение заявок с иностранными товарами, если подано ≥ 1 соответствующих заявок с разными производителями стран ЕАЭС Ограничения не применяются, если установлены запреты (п.12)	Запрещено включать в состав одной закупки включенные и не включенные в перечень. Запрещено включать в состав одной закупки музыкальные инструменты и звуковое оборудование, входящие в различные группы по перечню согласно приложению, а также другие отдельные виды промышленных товаров. Есть исключения, когда можно не применять.	Декларация N реестровой записи реестра промышленной продукции Минпромторга (ЕАЭС). Информация о количестве баллов.

20 апреля 2023 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 N 486 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», которое устанавливает новые правила закупки российской радиоэлектронной продукции (ноутбуков, планшетов и т.д., указаны конкретные ОКПД по товарам).

При проведении государственных закупок наивысший приоритет получит российская радиоэлектронная продукция, работающая на российских процессах.

Она классифицируется как продукция первого уровня.

К продукции второго уровня отнесена российская техника, в которой установлены компоненты иностранного производства. Такая продукция будет закупаться только в случае отсутствия поданных заявок с продукцией первого уровня. Полностью иностранная техника будет рассматриваться к закупке в последнюю очередь.

Подтверждением соответствия радиоэлектронной продукции первому и второму уровню будет являться номер реестровой записи из единого реестра российской радиоэлектронной продукции или евразийского реестра промышленных товаров государств — членов Евразийского экономического союза, а для целей подтверждения первого уровня — также наличие в указанной реестровой записи сведений о первом уровне радиоэлектронной продукции.

Наиболее сложные вопросы, с которыми сталкиваются заказчики при применении ограничений допуска связаны с сочетанием норм ограничений допуска с условиями допуска.

Общая логика такова:

1. заказчик при рассмотрении заявок проверяет, товар российский / евразийский или иностранный;
2. если к товару прилагается выписка из реестра, справка, иной установленный постановлением документ, то товар признается российским / евразийским, если же документов нет, то товар признается иностранным;
3. товары, заявленные как иностранные и приравненные к ним, т.к. участник не сопровождал товар нужными документами из реестров, выписками и т.д. подлежат отклонению (если срабатывают правила «второй лишней» или «третьей лишней»;
4. если правила «второй лишней» и «третьей лишней» не срабатывают, то заказчик применяет условия допуска (см. пример ниже), в которых страна происхождения ничем, кроме декларации не подтверждается.
5. далее с учетом применения условий допуска заключаются контракт.

На первый взгляд, все понятно, но нередко складываются ситуации, когда заказчик не знает, какое решение принять. Рассмотрим пример.

Пример:

Приобретается промышленный товар, на который действует Постановление Правительства РФ N 617. Заявилось 3 участника, 1 приложил документы к товару, указав, что товар-иностранец, а 2 участника не приложили никаких документов, но отметили при подаче заявки на площадке, что страна происхождения товара — «Россия». Товары этих двух участников также признаются заказчиком иностранными, так как страна не подтверждена документально и надлежащим образом. Таким образом, все три заявки — иностранные, и заказчику некого отклонить, он переходит к применению норм условий допуска. При применении условий допуска, на втором этапе рассмотрения, заказчик уже не принимает во внимание документальное сопровождение, которое необходимо при применении ПП РФ N 617 — здесь достаточно декларации в свободной форме о стране происхождения (если быть точнее-то простого указания на электронной площадке, что страна происхождения — Россия). Заказчик рассматривает заявки, уже видит разное изображение: 1 иностранная и 2 российские заявки. Если лучшая цена предложена заявкой, где указание страны — Россия, то заказчик признает ее победителем и заключает контракт, внося в реестр контрактов информацию

о том, что страна происхождения — Россия. Однако немало недобросовестных участников, которые декларативно указывают страну ЕАЭС, но фактически предполагают, что будут везти иностранный товар. В такой ситуации у заказчика возникает расхождение: в документах по контракту: прописано одно, а фактическая поставка — иная. При наличии такого расхождения товар не принимается, при неустранении поставщиком нарушений — контракт расторгается.

Иная более благоприятная ситуация возможна, если товар действительно российский / евразийский, но в силу того, что его производитель не успел внести информацию в реестры Минпромторга (Евразийские реестры) для целей ПП РФ 617 товар без таких документов считается иностранным, а для целей условий допуска — российским / евразийским.

Применение условий допуска

НПА	Принцип и механизм применения	Особенности применения	Что требовать в заявке?
Условия допуска иностранных товаров в соответствии с Приказом Минфина N 126н от 04.06.2018	При проведении аукциона из цены победившей заявки с иностранной продукцией вычитается 15% (если продукция закупалась по Приложению N 1 к приказу) или 20% (если продукция закупалась по Приложению N 1 к приказу для целей реализации национальных проектов (программ)). При проведении котировок и конкурсов, к участникам с российскими товарами или товарами из ЕАЭС, применяют ценовую преференцию, как будто их цена ниже заявленной на 15%, и уже потом определяют рейтинг участников (см. примеры ниже)	Запрещено включать в состав одной закупки товары, вошедшие и не вошедшие в перечни, утвержденные приказом, в том числе при реализации национальных проектов (программ) закупать в одном лоте товары, указанные в Приложении N 2 к приказу, и не указанные в нем.	Декларация страны происхождения

Примеры применения условий допуска в разных процедурах

Пример 1:

В аукционе:

победитель с иностранным товаром предложил цену контракта 200 тыс.

рублей. Контракт с ним заключат с учетом понижающего коэффициента 15%. Цена контракта 200 тыс. рублей — 15% = 170 тыс. рублей.

С победителем же, предложившим отечественный товар контракт (например, 190 тыс. рублей), заключат по цене его предложения.

В запросе котировок:

заявка N 1 (иностранная) — 260 тыс. рублей

заявка N 2 (российская) — 300 тыс. рублей

Победит заявка N 2, потому что к ней при оценке применяют понижающий коэффициент (300 тыс. — 15% = 255 тыс.). Но контракт заключат по цене 300 тыс. рублей.

В конкурсе:

заявка N 1 (иностранная) — 260 тыс. рублей

заявка N 2 (российская) — 300 тыс. рублей

В этом случае заявке N 2 начислят баллы так, будто бы цена, предложенная участником 2 на 15% ниже реальной (как и в котировке в примере выше — 255 тыс. рублей).

И оценка будет проводиться с учетом этой цены, ну а победит та заявка, которая получит больше баллов по совокупности: цены+ прочие критерии. Если таковой окажется заявка N 2, то с ней заключать контракт по цене 300 тыс. рублей.

Таким образом, в конкурсах и котировках понижение цены — виртуальный прием.

Ниже приведен еще один необычный случай.

Пример 2:

В запросе котировок или конкурсе:

заявка N 1 (иностранная) — 250 тыс. рублей

заявка N 2 (российская) — 300 тыс. рублей

Победит заявка N 1, потому что даже при применении к заявке 2 «виртуального» понижающего коэффициента (300 — 0,15*300), стоимость объекта будет 255 тыс. рублей. При этом контракт будет заключаться по цене, предложенной победителем, то есть на сумму 250 тыс. рублей.

Особенности отклонения участников по национальному режиму и работа комиссии на ЭТП

Одной из наиболее распространенных ошибок заказчиков является выбор неверного основания для отклонения заявок по национальному режиму.

В каких случаях заказчик может отклонять заявки в рамках нацрежима?

1. Если был установлен запрет на поставку иностранных товаров, но поставщик, каким-то образом, смог попасть на процедуру. Чаще всего это

происходит, если поставщик в своей заявке указывает информацию о чужих товарах, которые подпадают под требования, и оператор торгов, получая из автоматизированной формы заявки информацию о стране происхождения, но не имея права проверить подтверждающие документы, направляет заявку комиссии на рассмотрение;

2. Если сработало правило «второй лишней» или «третий лишней»;

3. Если заказчик установил, что поставщик сообщает ему недостоверную информацию / подложные документы.

В статье 48 Закона N 44-ФЗ первые два случая отклонения очень похожи друг на друга, что путает заказчиков.

Часть 12 статьи 48	Что подразумевается
4) предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со <u>статьей 14</u> настоящего Федерального закона (за исключением случаев непредставления информации и документов, предусмотренных <u>пунктом 5 части 1 статьи 43</u> настоящего Федерального закона).	Товар (заявка) не проходит под ограничения допуска, сработали правила «второй», «третий» лишней, ПП РФ NN 617. 878, 102,1289, 832.
5) непредставления информации и документов, предусмотренных <u>пунктом 5 части 1 статьи 43</u> настоящего Федерального закона, если такие документы предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с <u>частью 3 статьи 14</u> настоящего Федерального закона (в случае установления в соответствии со <u>статьей 14</u> настоящего Федерального закона в извещении об осуществлении закупки запрета допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств).	Товар подпадает под запреты на допуск иностранной продукции, сработали правила ПП РФ NN 616, 1236.

При формировании итоговых протоколов, определении победителя, именно заказчик проверяет, срабатывают ли условия допуска в этом конкретном случае.

Например, при проведении электронного аукциона (подпункт б части 5 статьи 48 Закона N 44-ФЗ):

«на основании информации, содержащейся в протоколе подачи ценовых предложений, а также результатов рассмотрения, предусмотренного подпунктом «а» настоящего пункта, присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей извещению об осуществлении закупки, порядковый номер в порядке возрастания минимального ценового предложения участника закупки, подавшего такую заявку (за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 части 3 настоящей статьи, при котором порядковые номера заявкам участников

закупки, подавших ценовые предложения после подачи ценового предложения, предусмотренного абзацем первым пункта 9 части 3 настоящей статьи, присваиваются в порядке убывания размера ценового предложения участника закупки), и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона. Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер».

Электронная площадка такого решения самостоятельно не принимает!

Также отметим, что за нарушения в порядке применения национального режима на заказчика распространяется административная ответственность, ниже приведена таблица штрафов и примеры дел.

Ошибка	Штраф	Практика
Не отразили сведения о запретах, ограничениях, условиях допуска	Штраф на контрактного управляющего в размере 3000 руб. п. 4.2 ст. 7.30 КоАП	Заказчик при закупке ПО неправомерно не установил запрет на допуск по ПП РФ N 1236. <i>Решение Челябинского УФАС от 09.03.2023 N 074/06/106-502/2023</i>
Не учли требования к описанию объекта закупки. Например, объединили лоты из перечня с ограничениями или запретом и те, что не входят в него	Штраф на контрактного управляющего в размере 1 процента НМЦК, но не менее 10 000 руб. и не более 50 000 руб. п. 4.1 ст. 7.30 КоАП	Заказчик указал в рамках одной закупки медиоделия, которые включены в перечень по ПП РФ N 102 и которые не включены в него. <i>Решение Ставропольского УФАС от 09.03.2023 N 026/06/106-380/2023</i>
Не учли требования к документам, которыми участник должен подтвердить страну происхождения, либо потребовали от участника избыточные документы в заявке	Штраф на контрактного управляющего в размере 3000 руб. п. 4.2 ст. 7.30 КоАП	Заказчик в закупке с запретом на допуск не установил в извещении требование к участникам предоставить документы, которые подтверждают страну происхождения товара. <i>Решение Архангельского УФАС от 15.07.2022 N 029/06/49-627/2022</i>
Необоснованно установили сведения о запретах, ограничениях, условиях допуска	Штраф на контрактного управляющего в размере 3000 руб. п. 4.2 ст. 7.30 КоАП	Заказчик не учел исключения, когда запрет на допуск промтоваров по ПП РФ N 616 не применяется и из-за этого установил излишние требования. <i>Решение Ханты-Мансийского УФАС от 09.03.2023 N 086/06/14-311/2023</i>

Особенности приемки товаров с учетом нацрежима (замена товара)

Наибольшие затруднения заказчики испытывают при приемке товаров, особенно с уходом многих компаний с российского рынка и необходимостью поиска товаров-аналогов и заменителей.

Часть 7 статьи 95 Закона N 44-ФЗ допускает замену товара на товар с улучшенными характеристиками, однако замена страны происхождения товара должна тщательно контролироваться. Так, если были установлены запреты, например, по ПП РФ N 616, то при исполнении контракта контрагент при передаче товара (результатов работы) обязан предоставить заказчику документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в Реестры, предусмотренные ПП РФ N 719 или решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2020 N 105¹¹. Если указанного документа на заменяемый товар нет, то заказчик такую замену не вправе допускать. В случаях с ограничениями и условиями допуска ситуация более гибкая, но и в рамках этих типов нацрежима замена возможна только в допустимых группах: товары из ЕАЭС заменяются на товары из ЕАЭС, если же товары были из иностранных государств, то замена возможно тоже только на товар из иностранного государства — не члена ЕАЭС.

Часто в процессе исполнения контракта заказчики сталкиваются со сложными ситуациями: **срок действия реестровой записи истек (документы на товар устарели, перестали действовать и т.д.).**

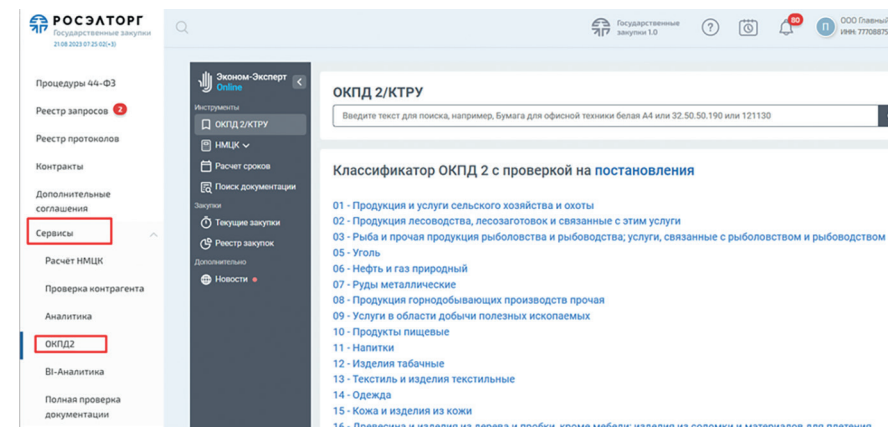
Пунктом 26 Правил выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ, утвержденных ПП РФ N 719 (далее — заключение), предусмотрено, что по истечении срока действия заключения или в случае отзыва заключения **Минпромторг России исключает** промышленную продукцию, на которую выдано заключение, из реестра российской промышленной продукции. **Учитывая изложенное, и в силу положений законодательства приемка товара должна осуществляться на основании действующих реестровых записей.**

Приемка программного обеспечения по ПП РФ N 1236 также осуществляется с регулярной проверкой наличия ПО в реестре, если ПО из реестра исключено, принимать его нельзя.

Если проблема не решается, и товар с нужной страной происхождения не перепоставляется, документы на товар не обновляются, контракт заказчик расторгает в одностороннем порядке (см. разделы рабочей тетради про требования к участникам и исполнение контрактов).

Чтобы минимизировать ошибки заказчиков в части применения национального режима в закупках, рекомендуем воспользоваться сервисом ОКПД 2, встроенным в площадку, чтобы своевременно и оперативно проверять, на какие товары какие виды запретов, ограничений и условий допуска распространяются.

Сервис ОКПД 2



Какие способы закупок существуют в рамках Закона N 44-ФЗ?

В рамках Закона N 44-ФЗ для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) могут быть использованы различные способы: конкурентные и закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Конкурентными способами являются:

1. конкурсы (открытый конкурс в электронной форме (далее — электронный конкурс), закрытый конкурс, закрытый конкурс в электронной форме (далее — закрытый электронный конкурс);
2. аукционы (открытый аукцион в электронной форме (далее — электронный аукцион), закрытый аукцион, закрытый аукцион в электронной форме (далее — закрытый электронный аукцион);
3. запрос котировок в электронной форме (далее — электронный запрос котировок).

Суть открытых конкурентных способов заключается в том, что заказчик публикует извещение о процедуре открытым способом (в настоящее время — это размещение извещения о процедуре в ЕИС), и отбирает лучшее предложение среди нескольких заявок, также размещает протоколы о ходе проведения процедуры, формирует и размещает в реестре контрактов в ЕИС сам контракт.

11 письмо Минпромторга от 25.04.2023 N ПГ-12-3968

Закрытые конкурентные процедуры отличаются от открытых тем, что информация о такой процедуре и ее результатах не публикуются или публикуется частично в Единой информационной системе, на электронных площадках и иных ресурсах заказчиков. Сама техника проведения процедуры совпадает с открытой (размещение извещения, прием заявок, рассмотрение заявок, определение победителя), но ограничены источники, где может размещаться подобная информация. Поскольку на закрытых процедурах приобретаются объекты, составляющие государственную тайну, или работы, услуги связаны с обслуживанием засекреченных объектов, информация ограничивается в рамках Федерального закона «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 N 275-ФЗ.

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) проводится на основании статьи 93 Закона N 44-ФЗ. Чаще всего заказчики приобретают товары, работы и услуги таким неконкурентным способом в следующих случаях:

- Это закупка «малого объема» (пункты 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ);
- Это закупка для нужд обороноспособности государства, охраны памятников культуры и искусства, а также закупки у субъектов естественных монополий, которые объективно являются единственными производителями / поставщиками той или иной продукции;
- Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в связи с тем, что на конкурентную закупку (конкурс, аукцион или котировку) заявился или остался один участник, и конкуренция не состоялась.

Общие правила проведения конкурентных закупок одинаковы: их нужно запланировать, подготовить по ним извещения и прилагаемые к извещению документы, опубликовать извещение и документы в ЕИС и на отобранных электронных площадках, дождаться окончания приема заявок, рассмотреть заявки (провести все заседания комиссии по закупкам), подвести итоги и подписать контракт. В случае закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя некоторые элементы этого цикла могут отсутствовать, но общая логика — аналогична.

Обратите внимание на то, какие документы вы требуете от участников закупок и как они предоставляются: что передается заказчику электронной площадкой через «подтягивание» данных из ЕИС, а что поставщик загружает на ЭТП в непосредственной привязке к процедуре.

Какие документы представить в составе заявки, зависит от способа закупки. Полный перечень информации и документов смотрите в таблице. Информация указана в статье 43 Закона N 44-ФЗ правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона N 44-ФЗ.

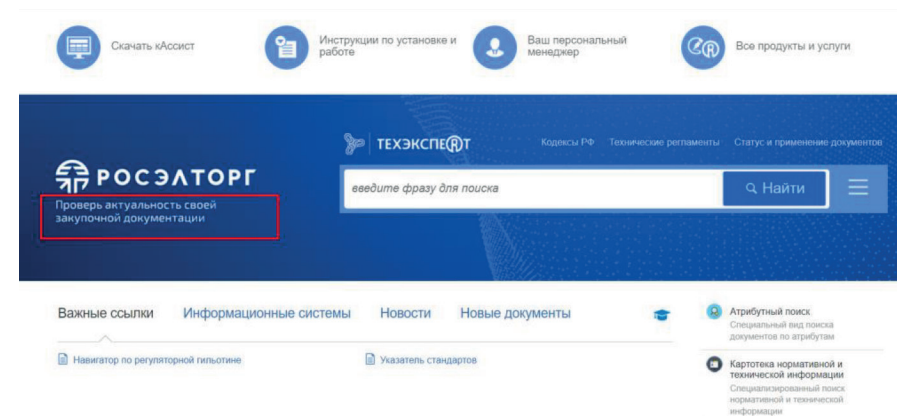
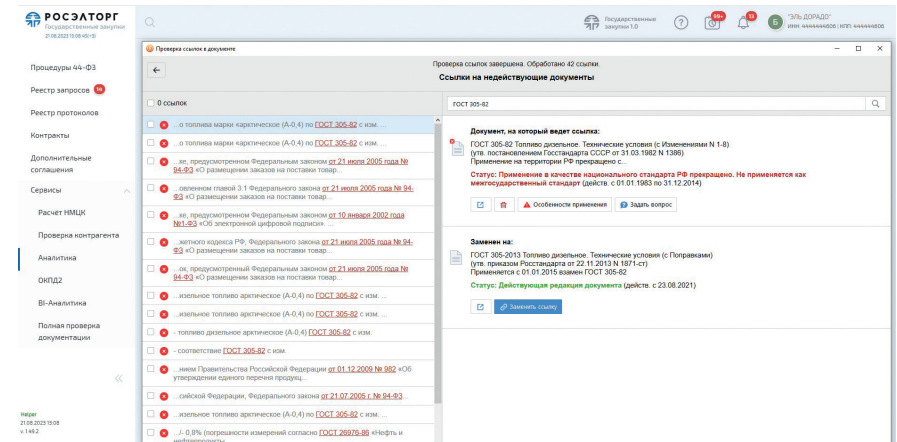
Электронный аукцион	
Сведения об участнике	Направляет оператор электронной площадки путем информационного взаимодействия с ЕИС
Документы участника	• Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки; • государственные лицензии (выписки из реестров лицензий), выписки из реестров СРО, лицензии на использование результата интеллектуальной деятельности (если необходимо); • декларация о соответствии требованиям по пунктам 3–5, 7–11 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ; • реквизиты счета участника для оплаты контракта; • информация и документы, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона N 44-ФЗ; • документы, подтверждающие, что товар, работа или услуга соответствуют требованиям законодательства
Предложение участника в отношении товара	• Характеристики товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, и товарный знак (при наличии); • наименование страны происхождения товара
Электронный открытый конкурс	
Первая часть заявки	
Предложение участника в отношении товара	• Предложение в отношении критериев по пунктам 2, 3 части 1 статьи 32 Закона N 44-ФЗ, например качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; • наименование страны происхождения товара; • конкретные показатели товара и указание на его товарный знак (при наличии)
Вторая часть заявки	
Сведения об участнике	Направляет оператор электронной площадки путем информационного взаимодействия с ЕИС
Документы участника	• Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки; • декларация о соответствии требованиям по пунктам 3–5, 7–11 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ; • реквизиты счета, на который вам перечисляется оплата за поставленный товар, выполненную работу (ее результаты), оказанную услугу, а также за отдельные этапы исполнения контракта; • документы, подтверждающие квалификацию участника закупки; • документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства; • информация и документы, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона N 44-ФЗ;

Электронный открытый конкурс	
Документы участника	• специальное разрешение (лицензия) либо иной документ, дающий право заниматься деятельностью, которая является объектом закупки, либо право использовать результат интеллектуальной деятельности, необходимый для исполнения контракта
Третья часть заявки	
Предложение участника	• Предложение о цене контракта, о сумме цен единиц товара, работы, услуги
Электронный запрос котировок	
Сведения об участнике	Направляет оператор электронной площадки путем информационного взаимодействия с ЕИС
Документы участника	• Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки; • документы, которые подтверждают соответствие участника требованиям по пункту 1 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ; • декларация о соответствии требованиям по пунктам 3–5, 7–11 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ; • реквизиты счета, на который перечисляются денежные средства в качестве оплаты за поставленный товар, выполненную работу (ее результаты), оказанную услугу, а также отдельные этапы исполнения контракта; • документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным по законодательству; • информация и документы, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона N 44-ФЗ
Предложение участника	В отношении товара: • характеристики товара, товарный знак (при наличии); • наименование страны происхождения товара. В отношении цены: • предложение участника закупки о цене контракта или о сумме цен единиц товара, работы, услуги

Однако, несмотря на сходство процедурных моментов, есть между ними и отличия, рассмотрим их в разделах, приведенных ниже.

Сервис проверки документации

Чтобы минимизировать ошибки при подготовке извещения и документов, которые к нему прилагаются, рекомендуем заказчикам воспользоваться сервисом проверки документации в личном кабинете ЭТП Росэлторг.



Электронный конкурс

Проводится, если необходимо приобрести сложные товары, работы или услуги, которые отбираются по нескольким критериям (не только цена, но и качество объектов, квалификация и опыт участников и т.д.).

Обязанности у заказчиков проводить конкурс при закупке каких-то конкретных объектов нет, но на практике на конкурсах приобретают работы по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации различных объектов, также научно-исследовательские работы, и, в целом, сложные, редкие, уникальные позиции. В таблице ниже приведен алгоритм проведения конкурса заказчиком.

Этап закупки	Сроки	Ссылка на норму 44-ФЗ
Размещение извещения	Не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе.	п. 1 ч. 3 ст. 42
Срок подачи запросов на разъяснение положений извещения	Не позднее, чем за 3 дня до окончания срока подачи заявок.	ч. 5 ст. 42
Размещение в ЕИС ответов на запросы на разъяснение положений извещения	В течение 2 дней с даты поступления запроса.	ч. 5 ст. 42
Внесение изменений в извещение	Не позднее чем за 1 рабочий день до даты окончания срока подачи заявок ч.4 ст.42 (с продлением срока приема заявок)	ч. 4 ст. 42
Продление сроков подачи заявок в случае внесения изменений в извещение	Не менее чем на 10 дней	ч. 4 ст. 42
Отмена конкурса	Не позднее, чем за 1 рабочий день до даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отмене размещается в ЕИС в день принятия решения.	ч. 1 ст. 36
Получение заказчиком первой части заявки на участие в конкурсе	Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.	ч. 13 ст. 48
Рассмотрение и оценка первых частей заявок на участие в конкурсе	По общему правилу не более 2 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок. Исключение: не более 5 рабочих дней при закупках НИОКР, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства. ч. 3-4 ст. 48	ч. 3-4 ст. 48
Публикация протокола рассмотрения и оценки первых и вторых частей заявок	Не позднее одного часа с момента получения от заказчика протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке оператор ЭП размещает протоколы рассмотрения и оценки первых и вторых частей заявок.	ч. 14 ст. 48
Подача участниками предложений по цене контракта	Участники закупки, первые части заявок которых признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, вправе в течение процедуры подачи предложений о цене контракта подать с использованием электронной площадки одно предложение о цене контракта. Продолжительность приема ценовых предложений составляет один час.	ч. 8 ст. 48
Рассмотрение и оценка вторых частей заявок	Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за днем получения вторых частей заявок на участие в закупке, но не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке, установленной в извещении.	ч. 11 ст. 48

Этап закупки	Сроки	Ссылка на норму 44-ФЗ
Срок рассмотрения и оценки заявок и подведения итогов конкурса	Не позднее 1 рабочего дня со дня, следующего за днем получения, ценовые предложения участников закупки, вторые части заявок которых признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, а также протокола подачи ценовых предложений.	ч. 15 ст. 48
Размещение в ЕИС протокола подведения итогов конкурса	Размещается в ЕИС в день подписания.	ч. 15 ст. 48
Разъяснение итогов проведения конкурса	В течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса участника электронного конкурса заказчик направляет соответствующие разъяснения оператору ЭП, который в течение часа направляет ответ участнику закупки.	ч. 18 ст. 48
Заключение контракта	1. Заказчик направляет участнику закупки заполненный проект контракта на подписание в течение 2 рабочих дней с даты размещения протокола подведения итогов.	ч. 2 ст. 51
	2. Участник закупки, с которым заключается контракт, в течение 5 рабочих дней с даты направления проекта контракта обязан подписать проект контракта и предоставить обеспечение контракта (если в извещении о проведении закупки есть такое требование) или направить протокол разногласий (в нем указываются замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению или своей заявке. ч.3 ст.51	ч. 3 ст. 51
	3. Рассмотрение протокола разногласий Заказчиком — в течение 2 рабочих дней с даты размещения такого протокола участником закупки.	ч. 4 ст. 51
	4. Подписание контракта участником закупки, направленного после обработки протокола разногласий — в течение 1 рабочего дня с даты размещения заказчиком проекта контракта.	ч. 3 ст. 51
	5. Заказчик подписывает контракт в течение 2 рабочих дней с даты подписания контракта участником закупки и предоставления обеспечения контракта (если в извещении о проведении закупки есть такое требование).	ч. 4 ст. 51
	6. Контракт может быть подписан Заказчиком не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов.	ч. 1 ст. 51

«Короткий конкурс» проводится на основании ч. 19 статьи 48 Закона N 44-ФЗ, и не предполагает проведение оценки первых частей заявок. В данной процедуре есть только этап подачи ценовых предложений и работа заказчика по оценке вторых частей и подведению итогов.

Электронный аукцион

Электронные аукционы — самый распространенный способ закупки, который рекомендуется использовать заказчикам при приобретении стандартных/типовых товаров, работ и услуг. В основе использования такого способа закупки лежит Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок, которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)». В отличие от конкурсов, аукционы предполагают использование одного критерия: это ценовое предложение участника закупки, что сильно повышает риски купить дешевый, но недостаточно качественный товар, работу или услугу. Вместе с тем, заказчики во всем мире, а не только в России, длительное время используют аукционную форму торгов для государственных закупок. Рассмотрим основные этапы проведения процедуры, они представлены в таблице ниже.

Этап закупки	Сроки	Ссылка на норму 44-ФЗ
Размещение извещения	Не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие, если: • НМЦК не более 300 млн рублей; • НМЦК не более 2 млрд рублей для аукционов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства • Не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе во всех других случаях.	п. 2 ч. 3 ст. 42
Срок подачи запросов на разъяснение положений извещения	Не позднее, чем за 3 дня до окончания срока подачи заявок.	ч. 5 ст. 42
Размещение в ЕИС ответов на запросы на разъяснение положений извещения	В течение 2 дней с даты поступления запроса.	ч. 5 ст. 42
Внесение изменений в извещение	Размещение изменений в ЕИС не позднее, чем за 1 рабочий день до окончания срока подачи заявок (с продлением срока приема заявок).	ч. 4 ст. 42
Продление сроков подачи заявок в случае внесения изменений в извещение	Не менее чем на 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, если: • НМЦК не более 300 млн рублей; • НМЦК не более 2 млрд рублей для аукционов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства. Не менее, чем на 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе во всех других случаях	ч. 4 ст. 42

Этап закупки	Сроки	Ссылка на норму 44-ФЗ
Срок рассмотрения заявок	Не более 2 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок, но не позднее даты подведения итогов аукциона, установленной в извещении об осуществлении закупки.	ч. 5 ст. 49
Отмена аукциона	Не позднее, чем за 1 рабочий день до даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отмене размещается в ЕИС в день принятия решения.	ч. 1 ст. 36
Размещение в ЕИС протокола подачи ценовых предложений	Оператор ЭП не позднее 1 часа с момента завершения процедуры подачи ценовых предложений (ЦП) формирует и направляет протокол подачи ЦП заказчику.	ч. 4 ст. 49
Проведение аукциона	Аукцион (непосредственно торги) начинается спустя два часа с момента, когда закончился срок подачи заявок, и длится не более пяти часов.	п. 5 ч. 3 ст. 49
Размещение в ЕИС протокола подведения итогов	Не позднее 1 часа с момента получения от заказчика протокола подведения итогов аукциона оператор ЭП размещает его в ЕИС и на электронной площадке.	ч. 6 ст. 49
Разъяснение итогов электронного аукциона	В течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса участник электронного аукциона оператор ЭП направляет разъяснения участнику закупки.	ч. 7 ст. 49
Заключение контракта	1. Заказчик направляет участнику закупки, с которым заключается контракт, заполненный проект контракта на подписание в течение 2 рабочих дней с даты размещения протокола подведения итогов или протокола об уклонении от заключения контракта.	ч. 2 ст. 51
	2. Участник закупки в течение 5 рабочих дней с даты направления проекта контракта обязан подписать проект контракта и предоставить обеспечение контракта (если в извещении о проведении закупки есть такое требование) или направить протокол разногласий (в нем указываются замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению или своей заявке). ч. 3 ст. 51	ч. 3 ст. 51
	3. Рассмотрение протокола разногласий Заказчиком — в течение 2 рабочих дней с даты размещения такого протокола участником закупки.	ч. 4 ст. 51
	4. Подписание контракта участником закупки, направленного после обработки протокола разногласий — в течение 1 рабочего дня с даты размещения заказчиком проекта контракта.	ч. 5 ст. 51
	5. Заказчик подписывает контракт в течение 2 рабочих дней с даты подписания контракта участником закупки и предоставления обеспечения контракта (если в извещении о проведении закупки есть такое требование).	ч. 4 ст. 51
	6. Контракт может быть подписан Заказчиком не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов.	ч. 1 ст. 51

Электронный запрос котировок

Электронный запрос котировок является одним из самых простых конкурентных способов закупки. Основным критерием отбора здесь также выступает ценовое предложение участника закупки: побеждает тот поставщик, подрядчик, исполнитель, кто предложит наиболее низкую цену. Но, в отличие от электронных конкурсов и аукционов, существует ценовой порог: заказчики могут приобретать товары, работы и услуги на сумму не более 10 млн рублей, используя данный способ. Длительно время существовал также лимит, как часто в течение года такой способ закупки можно было использовать: допускалось расторгивать таким образом до 20% от СГОЗ (о СГОЗ мы уже говорили ранее). Однако принятие Федерального закон от 28.04.2023 N 154-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» дало возможность использовать данный способ без ограничений до 31 декабря 2026 года. Таким образом, заказчик может самостоятельно принять решение и провести практически все свои закупки в ближайшие несколько лет посредством запросов котировок в электронной форме.

Отметим, что в этом способе закупок нет возможности у участников подавать запросы на разъяснение положений документации, а также отсутствуют какие-либо торги, переторжки и иные способы «уторговывания» цен, что свойственно конкурсам и аукционам.

Кроме того, обращаем ваше внимание на порядок заключения контрактов по итогам запросов котировок в электронной форме: он отличается от порядка, установленного для электронных конкурсов и аукционов.

Этап закупки	Сроки	Ссылка на норму 44-ФЗ
Подача заявок	Не менее 4 рабочих дней со дня, следующего за днем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок.	п.3 ч 3 ст. 42
Внесение изменений в извещение о запросе котировок	Не позднее, чем за 1 рабочий день до окончания срока подачи заявок. ч. 4 ст. 42 (с продлением срока приема заявок).	ч. 4 ст. 42
Отмена запроса котировок	Не позднее, чем за 1 рабочий день до даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отмене размещается в ЕИС в день принятия.	ч. 1 ст. 36
Получение заказчиком заявок на участие в запросе котировок.	Получение заказчиком заявок на участие в запросе котировок. Не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке оператор электронной площадки направляет заказчику заявки на участие в закупке, а также предусмотренные пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 закона информацию и документы участников закупок, подавших такие заявки. ч. 2 ст. 50	ч.2 ст. 50
Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок	Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов запроса котировок, установленных в извещении об осуществлении закупки.	ч. 3 ст. 50

Этап закупки	Сроки	Ссылка на норму 44-ФЗ
Размещение в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок	В день рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.	ч. 4 ст. 50
Заключение контракта	1. Заказчик формирует и размещает в ЕИС и на электронной площадке (с использованием ЕИС) без своей подписи проект контракта не позднее одного рабочего дня, следующего за днем размещения в ЕИС протокола подведения итогов котировки. ч. 6 ст. 50	ч. 6 ст. 50
	2. Участник закупки, с которым заключается контракт, в течение 1 рабочего дня с даты направления проекта контракта обязан подписать проект контракта и предоставить обеспечение контракта (если в извещении о проведении закупки есть такое требование).	ч. 6 ст. 50
	4. Заказчик подписывает контракт в течение 1 рабочего дня с даты подписания контракта участником закупки и предоставления обеспечения контракта (если в извещении о проведении закупки есть такое требование).	ч. 6 ст. 50
	5. Контракт может быть подписан Заказчиком не ранее, чем через 2 рабочих дня с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме. ч. 6 ст. 50	ч. 6 ст. 50

Основания для отклонения участников закупок в рамках конкурентных процедур

В рамках конкурентных процедур, которые мы разобрали выше, члены комиссий по закупкам проверяют достоверность и полноту информации, направленной участниками на торги, и, при выявлении несоответствий, отклоняют участников. Список отклонений закреплен в статье 48 Закона N 44-ФЗ, но не всегда понятно, что подразумевают те или иные формулировки. На примере отклонений по национальному режиму мы разобрали, что основания для отклонения, на первый взгляд, могут быть похожими, но между ними есть отличия. Для удобства приводим таблицу с примерами и расшифровками.

Основания для отклонения	Примеры причин для отклонения
п. 3 ч. 12 ст. 48 Федерального закона N 44-ФЗ: несоответствие участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ, требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ.	- отсутствие у участника необходимой лицензии; - выявление факта приостановления деятельности участника; - участник закупки является иностранным агентом.

Основания для отклонения	Примеры причин для отклонения
п. 3 ч. 12 ст. 48 Федерального закона N 44-ФЗ: несоответствие участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ, требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ	наличие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 43 Закона N 44-ФЗ
п. 3 ч. 12 ст. 48 Федерального закона N 44-ФЗ: несоответствие участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ, требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ.	- стоимость исполненных обязательств по предоставленному участником контракту не соответствует установленному требованию; - предмет предоставленного участником контракта не соответствует установленному требованию; - последний акт, составленный при исполнении договора подписан ранее чем за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
п. 3 ч. 12 ст. 48 Федерального закона N 44-ФЗ: несоответствие участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ, требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона N 44-ФЗ.	- стоимость исполненных обязательств по предоставленному участником контракту менее 20% начальной (максимальной) цены контракта; - контракт исполнен участником закупки (с учетом правопреемства) за пределами трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке; - предоставленный контракт заключен не в соответствии с Законом N 223-ФЗ или Законом N 44-ФЗ.
п. 4 ч. 12 ст. 48 Федерального закона N 44-ФЗ: случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьями 14 Федерального закона N 44-ФЗ (за исключением случаев непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 43 Федерального закона N 44-ФЗ).	при наличии оснований, для отклонения заявок с иностранными товарами, согласно установленным ограничениям допуска (Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 N 1289, Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 N 102; Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 N 832; Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 617; Постановление Правительства РФ N 878 от 10.07.2019).
п. 5 ч. 12 ст. 48 Федерального закона N 44-ФЗ: непредставление информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 43 Федерального закона N 44-ФЗ, если такие документы предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона N 44-ФЗ (в случае установления в соответствии со статьями 14 Федерального закона N 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки запрета допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств);	непредоставление информации или документов, предусмотренных нормативно-правовым актом, в соответствии с которым установлен запрет на допуск иностранных товаров (работ, услуг) (Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236, Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 616).

Основания для отклонения	Примеры причин для отклонения
п. 5 ч. 12 ст. 48 Федерального закона N 44-ФЗ: выявление отнесения участника закупки к организациям, предусмотренным пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», в случае осуществления закупки работ, услуг, включенных в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с указанным пунктом.	несоответствие участника требованиям в части страны регистрации.
п. 7 ч. 12 ст. 48 Федерального закона N 44-ФЗ: случаи, предусмотренные частью 6 статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ	- несоответствие условий независимой гарантии требованиям типовой формы; - срок действия независимой гарантии менее одного месяца с даты окончания подачи заявок.
п. 1 ч. 12 ст. 48 Федерального закона N 44-ФЗ: непредставление (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом) в заявке на участие в закупке информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки в соответствии с настоящим Федеральным законом (за исключением информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона), несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;	- участником в составе заявки не предоставлены характеристики товара (при условии, что они требовались в составе заявки); - в заявке отсутствуют банковские реквизиты; - непредоставление документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, установленному согласно п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона N 44-ФЗ.
п. 1 ч. 12 ст. 48 Федерального закона N 44-ФЗ: непредставление (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом) в заявке на участие в закупке информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки в соответствии с настоящим Федеральным законом (за исключением информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона), несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;	предоставленные в составе заявки характеристики товара не соответствуют требованиям извещения.
п. 8 ч. 12 ст. 48 Федерального закона N 44-ФЗ: выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке;	- выявление недостоверной информации о характеристиках товара; - предоставление поддельных документов (контракты, подтверждающие соответствие доп. требованиям, или предоставляемые для целей оценки заявок, сертификаты, регистрационные удостоверения и т.д.).

Основания для отклонения	Примеры причин для отклонения
п. 2 ч. 12 ст. 48 Федерального закона N 44-ФЗ: непредставление информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 Федерального закона N 44-ФЗ, несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.	• непредоставление информации о месте жительства физического лица; • отсутствие копии паспорта физического лица (не являющегося индивидуальным предпринимателем);
п. 2 ч. 12 ст. 48 Федерального закона N 44-ФЗ: непредставление информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 Федерального закона N 44-ФЗ, несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.	• выявление факта наличия неоплаченной неустойки по контракту, предоставленному в целях подтверждения соответствия участника дополнительным требованиям; • участник не предоставил документы, подтверждающие наличие опыта, в полном объеме;
п. 9 ч. 12 ст. 48 Федерального закона N 44-ФЗ: указание информации о предложении участника закупки, предусмотренном пунктом 3 или пунктом 4 части 1 статьи 43 Федерального закона N 44-ФЗ.	• указание во второй части заявки на участие в конкурсе предложенной участником цены контракта.

Примеры ошибочных отклонений участников закупок:

Ситуация 1: детский сад проводил аукцион на поставку молочной продукции. Комиссия при рассмотрении заявок обнаружила одного из участников в РНП. Заявку отклонили по п. 3 ч. 12 ст. 48 Закона N 44-ФЗ. Участник пожаловался в УФАС. При рассмотрении дела выяснилось, что причиной для включения сведений об участнике в реестр послужило расторжение договора по Закону N 223-ФЗ. УФАС признала, что комиссия нарушила закон и выписала штраф (решение УФАС по Свердловской области от 14.04.2022 по делу N 066/06/106-1257/2022).

Ситуация 2: при оценке опыта участников в электронном конкурсе комиссия отклонила одного из участников, так как тот его не подтвердил. На комиссии заказчик сказал, что участник предоставил акт приемки ОКС, акт приемки выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3. Первый документ комиссия заказчика отклонила из-за того, что напротив подписи не было расшифровки, сославшись на Закон N 402-ФЗ. Второй документ — КС-2 также не приняли. Сумма актов была меньше 20% от НМЦК. Справки по форме КС-3 вообще не рассматривали как документ, подтверждающий опыт.

УФАС сделала вывод, что первичный учетный документ должен содержать наименование должности, подписи с расшифровкой (ст. 9 Закона N 402-ФЗ).

В преамбуле акта были указаны должность и ФИО лиц, которые подписывали акт. УФАС посчитала такой акт надлежащим. Контрольный орган просмотрел и два других документа. Несмотря на то, что сумма по КС-2 была меньше требуемой, справки КС-3 перекрывали необходимую сумму и со-

ответствовали допсоглашению и акту приемки ОКС. Все документы в совокупности подтверждали опыт участника, но заказчик их не принял. Решение УФАС — нарушения устранить, членов комиссии заказчика наказать (решение УФАС по ЯНАО от 14.04.2022 по делу N 089/06/48-319/2022).

Ситуация 3: при проведении запроса котировок заявку участника отклонили. Причина — заказчик не увидел в заявке предложение по цене контракта. При этом запрос котировок проводился в электронной форме и участники формировали заявки при помощи функционала ЭТП. Предложение по цене участники также формируют при помощи функционала ЭТП. Крепить отдельный документ нет надобности. Заказчик признал свою ошибку. Решение ФАС — устранить замечания (решение УФАС по Кировской области от 14.04.2022 по делу N 043/06/106-300/2022).

Ситуация 4: заказчик проводил электронный запрос котировок на поставку учебного оборудования для гончарной мастерской. Одну из заявок признали несоответствующей требованиям извещения. По мнению комиссии, в заявке участника невозможно было идентифицировать характеристики товара, так как не было указано наименование этих характеристик. Контрольный орган ознакомился с заявкой и пришел к иному выводу.

Да, участник просто перечислил значения характеристик предлагаемого товара: «960*770 мм 570*880 мм зубчатая 80 мм 90 мм одним штурвалом нержавеющая сталь 38 кг, 72*53*33 см», но комиссия могла идентифицировать, к чему относятся данные значения, ведь они шли в точном порядке, как было указано в описании объекта закупки в извещении. Также указанные сведения соответствовали требованиям извещения. Следовательно, у комиссии не было оснований отклонять заявку (решение Санкт-Петербургского УФАС от 14.04.2022 по делу N 44-1122/22).

Частый вопрос

Вопрос: может ли участник подтвердить свой опыт в рамках оценки заявок по ППРФ N 2604 не путем предоставления копий контрактов/договоров/актов, а путем предоставления сведений из Реестра контрактов (перечень РНК)?

Ответ: нормами ПП РФ N 2604 в отличие от норм ППРФ 2571 напрямую, это не предусмотрено, поэтому следует указать в Порядке рассмотрения и оценки заявок (далее — Порядок), что участник восполнение норм ППРФ N 2604 обязан предоставить копию контракта/договора/актов в составе заявки. Некоторые заказчики самостоятельно устанавливают в Порядке возможность направления РНК (например, по форме заказчика), однако нужно понимать, что такого рода послабление может выступить причиной обжалования (например, «профессиональными жалобщиками»), а региональные ФАС на этот счет не имеют однозначной административной практики: часть территориальных органов признает возможность предоставления РНК по форме заказчика, а часть — нет (считая, что если Законом N 44-ФЗ и ППРФ 2604 не предусмотрено — значит требование избыточное).

Случаи признания конкурентных закупок несостоявшимися и действия заказчика

Есть ряд случаев, когда конкурентные закупки признаются несостоявшимися, к ним относятся следующие ситуации:

1. Подана только одна заявка на участие, и она соответствует требованиям извещения, становится финалистом и выходит на этап заключения контракта;
2. Подано **более одной заявки, но только одна признана соответствующей требованиям извещения**, и выходит на этап контрактации, а остальные отклонены на различных этапах рассмотрения (например, при рассмотрении первых, вторых частей конкурсных заявок, или при подведении итогов);
3. Не подано ни одной заявки на участие в процедуре;
4. Все поданные заявки отклонены заказчиком за несоответствие требованиям;
5. Единственный участник, который, пройдя все отборы, вышел на этап заключения контракта, но уклонился от заключения;
6. Было несколько финалистов, но ни с кем заключить контракт не удалось: они все уклонились, или уже перед заключением контракта заказчик по каждому финалисту нашел проблемы/основания для отказа от заключения контракта.

В случаях 1 и 2 заказчик заключает контракт с единственным участником, признанным соответствующим, на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ. В случаях 3-6 (отсутствие подходящих участников) заказчик вправе выбрать любого поставщика, подрядчика, исполнителя, советующего требованиям извещения, и заключить с ним контракт напрямую. Важно отметить, что у этого случая есть свои особенности, и мы рассмотрим их в разделе данного издания, посвященном заключению, исполнению, изменению и расторжению контрактов.

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Контракт с единственным поставщиком, подрядчиком или исполнителем заключается по основаниям части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ.

Порядок проведения подобной закупки определяется заказчиком самостоятельно, при этом есть и отличительные особенности, свойственные неконкурентной закупке (в отличие от конкурентных).

Во-первых, по закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не публикуется извещение — это закреплено в части 3 статьи 93 (исключение — закупки по части 12 статьи 93, о них мы рассказываем ниже).

Во-вторых, некоторые закупки у единственного поставщика требуют согласования в ФАС:

- не состоялась закрытая закупка (п. 24 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ);
- не состоялся открытый конкурс, открытый аукцион или запрос котировок (п. 25 ст. 93 Закона N 44-ФЗ).

В-третьих, есть еще случаи, когда в антимонопольный орган необходимо направить уведомление о том, что заключен контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем):

- Закупается продукция у органа исполнительной власти, государственного учреждения или унитарного предприятия либо акционерного общества, 100 процентов акций которого принадлежит России (п. 6 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ);
- Товары, работы или услуги для ликвидации последствий аварии и ЧС (п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ);
- Лечение гражданина РФ за рубежом, если контракт заключает федеральный орган исполнительной власти (п. 34 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ);
- Транспортные услуги для воинских перевозок (п. 50 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ).

Такое уведомление формируется и отправляется вместе с копией контракта и обоснованием, почему заключили сделку с едпоставщиком. Срок — не позднее рабочего дня, который следует за датой заключения контракта. Об этом сказано в части 2 статьи 93 Закона N 44-ФЗ.

Отдельно остановимся на закупке товаров, работ и услуг по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ.

Данные пункты предполагают, что закупить можно любой товар, работу и услугу, но с учетом определенных условий: начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать 600 тысяч рублей, а суммарная стоимость контрактов, заключенных таким образом, не должна превышать определенную часть СГОЗ (кроме сельских поселений: такие организации могут заключать неограниченное количество контрактов с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем на 600 тысяч рублей). Закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя не требует в целом формирования извещения и обоснования НМЦК (кроме закупки по части 12 статьи 93 Закона N 44-ФЗ), и это распространяется также и на закупки по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ. **Однако это не говорит о том, что цену рассчитывать не нужно: она определяется традиционными способами, но это обоснование не размещается в ЕИС, а просто по факту прилагается к контракту.**

К исполнителям таких «малых закупок» также устанавливаются единые требования по 31 статье Закона N 44-ФЗ, и заказчик прописывает их в тексте контракта в разделах, связанных с обязательствами исполнителя или запрашивает отдельную декларацию в момент заключения контракта.

Технически сроки заключения контракта с единственным поставщиком по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, в отличие от конкурентных,

не урегулированы, но есть особенности, связанные с использованием порталов закупок малого объема и электронных магазинов по типу ЕАТ «Березка», «Портал поставщиков Москвы», и регламентами, установленными этими торговыми платформами. В настоящее время в регионах России распространены различные формы контрактации по таким закупкам, и в тех регионах, где принято использование агрегаторов торгов (порталов закупок малого объема) заказчики придерживаются регламентов порталов, тогда как по-прежнему допускается и бумажная форма заключения контракта.

Контракты, заключенные по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ не вносятся в реестр контрактов, по ним не предусмотрено электронное активирование. Соответственно, сроки оплаты по таким контрактам могут быть дольше, чем по контрактам с электронным исполнением (см. раздел с вопросами об исполнении контрактов). Такие контракты не могут быть заявлены как подтверждение опыта и квалификации участника закупок, поскольку в реестре контрактов отсутствуют.

Заказчиков часто интересует вопрос: можно ли закупать по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ услуги по пункту 8 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, а именно:

оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, отходами I и II классов опасности, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ.

Такое желание заказчики обосновывают тем, что контракты по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ не вносятся в реестр контрактов, а, значит, не предусматривают регулярного электронного активирования, тогда как закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя во многих других случаях (в том числе и при закупке вышеуказанных услуг) это предполагают.

Мы как эксперты в сфере закупок не рекомендуем поступать подобным образом, поскольку это сокращает квоту заказчика по использованию пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, и, при наличии срочной потребности на иной объект закупки, ее невозможно будет приобрести оперативно, поскольку весь объем средств выбран контрактами, под которые предусмотрены свои отдельные положения в законе. Да, это упрощает работу заказчика по исполнению контрактов, но существенно повышает риски нецелевого использования выделенных лимитов.

В 2023 году были приняты поправки от 28.04.2023 N 154-ФЗ, из годового объема закупок по пунктам 4, 5, 5.1 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ закупки через электронный магазин (ЭМ) исключили, т.е. теперь они не учитываются при расчете квоты.

- Использование части 12 статьи 93 Закона N 44-ФЗ — это право заказчика закупать товары (работы и услуги таким образом не покупаются) на сумму

до 5000000 рублей, если такие закупки проведены посредством электронной площадки;

- Указанная сумма напрямую рассчитывается от СГОЗ (ранее, до 2023 года она рассчитывалась от пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ);

- В отношении закупок, проведенных на электронной площадке, вводится обязанность включать сведения о заключенном контракте в реестр контрактов, а также устанавливается порядок обжалования;

- Закупаемые товары входят в минимальную долю закупок российских товаров по ПП РФ N 2014;

- Приказ 126н (условия допуска) не применяется (т.к. по тексту приказа он применяется только в конкурентных закупках, п.12 письма Минфина России от 12.02.2021 N 24-06-08/9591);

- Остальные акты о нац. режиме применяются в соответствии с порядком, указанным в таких актах.

Алгоритм проведения закупки, следующий:

- Заказчик вносит позицию в план-график, с учетом того, что она может быть размещена не позднее, чем за 1 день до размещения в ЕИС извещения о такой закупке (статья 16 Закона N 44-ФЗ);

- При объявлении заказчик использует справочник КТРУ, но не может добавлять доп.характеристики. Формально это не запрещено, но технически не реализуемо из-за быстрого темпа развития процедуры;

- В извещении устанавливаются запреты в рамках нацрежима, не устанавливаются преимущества для СМП и СОНКО, тк. процедура неконкурентная, но устанавливаются требования к участникам в рамках статьи 31 Закона N 44-ФЗ;

- Прилагается обоснование НМЦК (в части 4 статьи 93 Закона N 44-ФЗ указаны исключения, когда обоснования не нужны, но часть 12 в них не попадает);

- Прилагается проект контракта;

- Создается извещение и направляется на ЭТП, выбранную заказчиком.

- В течение 1 часа ЭТП отправляет заказчику от 1 до 5 зарегистрированных предварительных предложений участников, подходящих по объему товара и стоимости данному заказчику;

- В течение следующего рабочего дня заказчик рассматривает заявки и определяет рейтинг заявок, формирует протокол, направляет в ЕИС.

- Порядок заключения контрактов по итогам конкурентных процедур по Закону N 44-ФЗ аналогичен схеме заключения контрактов по запросу котировок в электронной форме. **Предусмотрено направление «уклонистов» в РНП.**

Заключение, исполнение, изменение и расторжение контрактов

Порядок заключения контрактов по итогам различных процедур приведен в соответствующих разделах, но здесь обратим внимание на общие правила.

Отсчет сроков начинается со дня, следующего за тем, когда было совершено действие, например, заказчик направил проект контракта на подписание победителю. Сроки у победителя на рассмотрение и подписание контракта считаются со следующего рабочего дня.

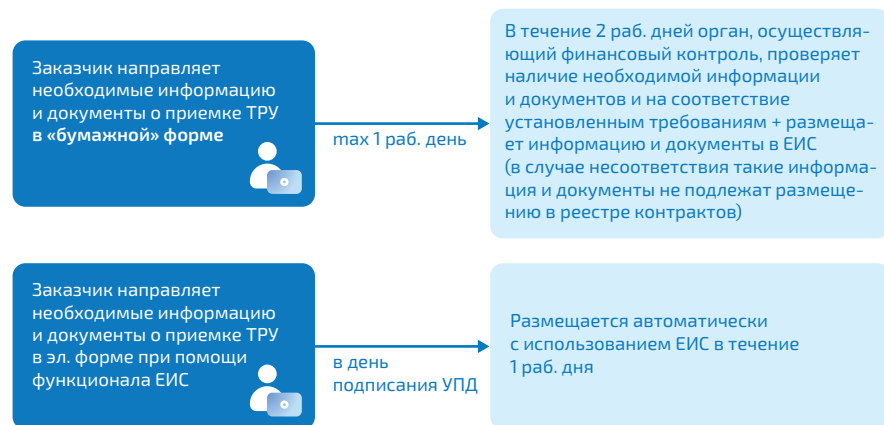
Если последний день подписания выпал на выходной, он продлевается на срок до первого рабочего дня. Об этом сказано в статьях 191 и 193 Гражданского Кодекса РФ.

Независимо от способа закупки рекомендуется соблюдать правила:

1. Контракт заключается только с учетом получения обеспечения исполнения контракта, если такое требование было установлено в извещении или условиях контракта (особенно актуально при заключении контракта с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем);

2. Информация о заключенном контракте размещается в реестре контрактов в срок не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения контракта; также в реестр контрактов направляется информация об изменении, расторжении контракта, если контракт предполагает электронное активирование и исполнение, то срок размещения изменений составляет не более 3 рабочих дней со дня подписания допсоглашения.

Новые сроки: ФЗ от 16.04.2022 N 104-ФЗ



Действие заказчика	Документ	вне ЕИС (бумажная форма)	на ЕИС (электронная форма)		
			до 01.04.2023	с 01.04.2023	с 01.07.2023
Размещение сведений о контракте	Контракт	5 раб. дней	5 раб. дней	3 раб. дня (извещение опубликовано после 01.04)	3 раб. дня
Изменение контракта	Соглашение об изменении	5 раб. дней	5 раб. дней		3 раб. дня
Исполнение контракта	Документ о приемке ТРУ	1 раб. день	в день подписания УПД		
	ПП об оплате (в т.ч. аванса)	5 раб. дней			
	Документ, подтверждающий факт начисления неустойки	5 раб. дней			
	Иная информация согласно ПП РФ N 60 (например, субподряд СМП)	5 раб. дней			
Расторжение контракта	Соглашение о расторжении	5 раб. дней			3 раб. дня
	Решение об одностороннем отказе	5 раб. дней	3 раб. дня (функционал на ЕИС с 01.07.2022)		
	Решение суда о расторжении	5 раб. дней			
	Иная информация согласно ПП РФ N 60 (например, возмещение фактического ущерба)	5 раб. дней			

Как происходит исполнение контракта?

Исполнение контракта осуществляется с учетом норм статьи 94 Закона N 44-ФЗ и включает следующие действия:

1. приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных контрактом;

2. оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

3. взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении, изменении, расторжении контракта.

Невыполнение какого-то из перечисленных этапов может привести к тому, что контракт не признается исполненным.

С 2022 года большинство контрактов исполняется посредством электронного актирования, условия которого прописываются в контракте. Правила электронного актирования предполагают, что исполнитель контракта, после поставки товара, выполнения работы, оказания услуги размещает в ЕИС электронный документ, подписанный со своей стороны, а у заказчика есть не более двадцати дней со дня размещения поставщиком электронного документа на приемку и подписание документа со своей стороны.

Ранее мы рассказывали о приемочной комиссии, и ее составе, напомним еще раз, что приемка оформляется комиссией в ЕИС, при этом у каждого члена приемочной комиссии должна быть электронная подпись. **В составе приемочной комиссии могут быть только работники организации!** Привлекаемые эксперты в состав приемочной комиссии (ПК) не входят, приемка осуществляется на основании их заключения, но без их участия (ч. 7 ст. 94 Закона 44-ФЗ). Специалист технадзора или стройконтроля не является ни членом ПК, ни экспертом. Он выполняет самостоятельный вид услуг на основании договора и не заменяет приемку или экспертизу. Таких специалистов нельзя включать в состав ПК или наделять правами проведения внутренней экспертизы. При электронной приемке специалист технадзора / стройконтроля выступает в роли «третьи лица».

В случаях закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя, если контракт в реестр контрактов не вносится, то электронное актирование по нему не проводится.

Также отметим, что в настоящее время рассматривается законопроект о том, чтобы не применять электронное актирование в контрактах, которые заключены с поставщиками из стран ЕАЭС, поскольку их электронные подписи не пригодны для подписания документов в ЕИС (но их возможно использовать на электронных торговых площадках).

В процесс приемки заказчик может принять поставляемые товары, работы, услуги полностью, частично, или не принять вообще (мотивированный отказ).

При частичной приемке, а также в случае мотивированного отказа, исполнитель контракта устраняет нарушения по контракту и осуществляет поставку повторно. Если же и повторная поставка не устраивает заказчика, заказчик формирует новый мотивированный отказ от приемки объекта закупки. Два мотивированных отказа подряд могут быть основанием для принятия заказчиком решения об одностороннем расторжении контракта.

Поводом для одностороннего расторжения контракта может быть также недобросовестное исполнение поставщиком своих обязательств, неоднократное нарушение сроков и т.д.

Начисление и списание неустойки

В ходе исполнения контрактов может быть начислена неустойка (пеня или штраф), которые установлены условиями контракта. Пени в рамках Закона N 44-ФЗ начисляются на основании норм Гражданского Кодекса России по формуле:

$$\text{Цк} \cdot \text{Дп} \cdot \text{Ставка} \cdot \text{Цб} / 100 / 300,$$

где Цк — цена контракта (точнее: объем просроченного обязательства),

Дп — количество дней просрочки,

Ставка Цб — величина ключевой ставки Банка России на день расчета.

Таким образом, объем начисленной пени зависит от нескольких переменных сразу и является плавающей расчетной величиной.

Размер штрафа заказчик устанавливает с учетом правил из Постановления Правительства РФ N 1042 от 30.08.2017 и включает в контракт отсылку на постановление с указанием размера штрафа (Письма Минфина N 24-03-07/10953 от 17.02.2020, N 24-03-07/102835 от 27.12.2019) За каждое нарушение начисляют отдельный штраф. Точная сумма зависит от цены контракта. Если соглашение заключено на сумму:

- не больше, чем 3 млн руб., придется заплатить 1 тыс. руб.;
- от 3 до 50 млн руб., штраф составит 5 тыс. руб.;
- от 50 до 100 млн руб., накладывают штраф — 10 тыс. руб.;
- свыше 100 млн руб., штраф — 100 тыс. руб.

При этом ПП РФ N 1042 дает властям возможность вводить иной порядок начисления.

В строительных работах алгоритм отличается. Если подрядчик не привлечен к выполнению работ субподрядчиком из числа СМП, несмотря на условия контракта, ему придется выплатить штраф — 5% от стоимости работ. Такой же процент придется выплатить при несоблюдении вида и объема работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства, прописанного в соглашении.

Когда контракт заключен по итогам торгов на повышение цены, штраф начисляют в виде процента от его стоимости. То же правило работает для соглашений по итогам закупок для СМП при том, что размер неустойки не должен превышать пять тысяч рублей.

Начисление неустойки по Закону 44-ФЗ не зависит от желания заказчика (ч. 6 ст. 34 Закона N 44-ФЗ, письмо Минфина N 24-06-07/42955 от 11.05.2022). Любое госучреждение обязано потребовать от поставщика уплаты пеней и штрафов, если для этого есть основания.

При этом штрафы за неначисление неустойки не предусмотрены. Однако не стоит забывать, что один из принципов ведения бюджета — это эффективность (ст. 8 Бюджетного Кодекса России).

В некоторых случаях начисленную поставщику неустойку можно списать (Постановление Правительства РФ N 783 от 04.07.2018, письмо Минфина N 24-06-07/42955 от 11.05.2022). В 2022 году правила дополнили новым основанием для списания неустойки: если поставщик не выполнил свои обязательства из-за санкций или мобилизации. Правило касается и штрафов, и пеней.

Есть условия, при которых неустойка списывается:

Контракт исполнен полностью			
Причина нарушения обязательств	Размер начисленной неустойки	Сколько спишет заказчик	Какие документы понадобятся
Любая, кроме: коронавирус, скачок цен на стройматериалы в 2021-2022 годах, санкции и мобилизация	Не больше 5% от цены контракта	Полностью	- закрывающие документы (акт выполненных работ, накладная и т.п.); - акт сверки расчетов по неустойке, подписанный заказчиком и поставщиком
	Больше 5%, но не более 20% от цены контракта	Половину	- закрывающие документы - акт сверки расчетов по неустойке, подписанный заказчиком и поставщиком - доказательства уплаты второй половины неустойки
Контракт не исполнен полностью			
Скачок цен на стройматериалы в 2021-2022 годах	Не ограничен	Полностью	- акт сверки расчетов по неустойке, подписанный заказчиком и поставщиком - договор об изменении цены работ на основании Постановления Правительства N 1315 от 09.08.2021
Коронавирус	Не ограничен	Полностью	- закрывающие документы (если есть); - акт сверки расчетов по неустойке, подписанный заказчиком и поставщиком
Санкции и мобилизация	Не ограничен	Полностью	доказательства наличия оснований для списания (например, сертификат Торгово-промышленной палаты РФ)

Чаще всего контрольные органы указывают заказчикам, что они обязаны списать начисленную, признанную исполнителем, но неуплаченную неустойку. Имеют место и случаи, когда поставщики признавали и уплачивали неустойку, а потом, по суду, возмещали обратно.

Как списать неустойку?

1. Необходимо создать комиссию для рассмотрения возможности списания неустойки. Сколько человек должно входить в состав и какие кому вменить обязанности, организация решает самостоятельно.

2. Нужно подготовить акт сверки расчетов по неустойке и направить ее поставщику для подтверждения наличия не выплаченной неустойки.

3. Важно подготовить документы, необходимые для списания:

- закрывающие документы, подтверждающие выполнение работ (при наличии);
- документы, подтверждающие уплату второй части неустойки (понадобятся при списании половины начисления);
- соглашение об увеличении стоимости работ (если начисления произведены из-за повышения цен на стройматериалы в 2021-2022 годах);
- подтверждение наличия оснований для списания — письменное обоснование и доказательства (понадобится при списании начислений из-за коронавируса в 2020 году, санкций и мобилизации).

4. Необходимо организовать заседание комиссии для рассмотрения документов и оформить решение о списании неустойки. Срок: не более 10 дней после сверки расчетов.

5. После заседания комиссии информация о списании передается распорядителю бюджетных средств. Срок: три рабочих дня. Общий срок на списание после принятия решения: пять рабочих дней.

6. Наконец, необходимо уведомить поставщика о списании по форме из ПП N 783. Срок: 20 дней после принятия решения.

Ниже дадим еще ряд полезных советов.

1. Условие об оплате контракта за вычетом неустойки (суммы неисполненных требований по ее уплате) МОЖЕТ БЫТЬ включено в контракт (п. 2 ч. 14 ст. 34 Закона N 44-ФЗ).

2. Удержать неустойку из обеспечения исполнения контракта можно вне зависимости от способа обеспечения (вносилось ли оно деньгами, предоставлялась ли независимая гарантия). Но удержать неустойку из средств независимой гарантии можно, только если ее условиями не предусмотрено иное (см.: письма Минфина России от 20.05.2022 N 24-06-08/46828, от 02.11.2020 N 24-03-08/95446, от 11.03.2020 N 24-03-07/18298).

3. Чтобы удержать неустойку, зафиксируйте нарушение и направьте требование об уплате неустойки (ч. 6 ст. 34 Закона N 44-ФЗ). Если контрагент добровольно не выплатит ее, удержите неустойку одним из доступных для вас способов. При этом учтите, что денежные средства от неустойки относятся к доходам бюджетов бюджетной системы РФ и подлежат распределению в соответствующем порядке (ч. 1 ст. 40, ч. 3 ст. 41 БК РФ).

4. Информация о начислении, взыскании (в т.ч. из внесенного обеспечения

в виде денежных средств и НГ) и списании неустойки подлежит включению в Реестр контрактов (ППРФ N 60).

5. Начиная с версии ЕИС 12.1 поле «Размер неустойки (штрафа, пени), удерживаемой из оплаты по документу» появится в УПД только в случае если такую возможность предусматривают положения контракта (о чем проставлен соответствующий чекбокс в эл. карточке контракта).

Следует помнить, что осуществление претензионной работы — это не право, а обязанность заказчика, цель которой принимать меры ответственности по отношению к недобросовестным поставщикам (подрядчикам, исполнителям). Опубликовать информацию об исполнении контракта по результатам электронной приемки ТРУ необходимо в день подписания УПД (новый механизм удержания неустойки предусматривает п. 2 ч. 14 ст. 34 Закона N 44-ФЗ).

Включите в проект контракта формулировку:

«Заказчик вправе удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом N 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю)» в разделы контракта: «Порядок оплаты по контракту», «Права заказчика», «Ответственность сторон».

Приведем пример списания неустойки из судебной практики.

Пример.

В связи с нарушением поставщиком сроков поставки товара поставщику была начислена неустойка в размере менее 5% от цены контракта. В своем письме поставщик выразил согласие с расчетом неустойки, но при этом указал на необходимость ее списания. Однако заказчик уже успел удержать сумму неустойки из суммы оплаты за поставленный товар.

В соответствии с подп. «а» п. 5 Правил, списание неустойки — это обязанность заказчика при условии подтверждения поставщиком расчета по начисленной и неуплаченной сумме (а в рассматриваемом случае такое подтверждение имеет место). На это указывает и судебная практика. Так, в постановлении ФАС Северо-Западного округа от 07.04.2021 по делу N A21-5708/2020 отмечается, что довод заказчика о состоявшейся уплате неустойки не влияет на право подрядчика ее взыскать, поскольку в добровольном порядке подрядчик неустойку не уплачивал. Суд пришел к выводу, что удержание неустойки произведено заказчиком при наличии заявления исполнителя о согласии с ее начислением, т.е. вопреки Правилам, утвержденным ППРФ N 783 (см.: определением ВС РФ от 02.08.2021 N 307-ЭС21-12079 было отказано в передаче дела N A21-5708/2020 в СК по экономическим спорам ВС РФ для пересмотра).

Однако необходимо отметить, что к выводам о необходимости списания начисленной неустойки суды приходили и в случае ее добровольной оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (например, см. постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 08.06.2022 по делу N A53-24968/2021).

Как изменить контракт?

Практика показывает, что, порой, не так сложно провести закупку и заключить контракт, как сложно изменить или расторгнуть этот контракт в условиях меняющейся макроэкономической ситуации.

Изменения контрактов регулируются нормами статьи 95 Закона N 44-ФЗ: здесь перечислены, когда и в каких случаях допускается изменение контрактов и в каком объеме это изменение возможно. На возможность изменения контракта влияет срок, на который он заключен, а также объект закупки (например, контракты в сфере строительства могут быть изменены по стоимости и объемам более существенно, чем простые контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг). В большинстве государственных и муниципальных контрактов изменения в стоимости и объеме поставляемых товаров, работ, услуг возможны в пределах 10%, однако многим заказчикам такой объем кажется недостаточным, и они ищут пути и способы изменения объема и стоимости контрактов в большую сторону. Такие возможности в 2022 и в 2023 году были закреплены в статье 112 законами N 46-ФЗ¹² и N 420-ФЗ¹³ (части 65.1, 65.2, 65.3 Закона N 44-ФЗ) в качестве временных антикризисных норм. Такие нормы дают возможность заказчикам менять существенные условия контрактов по соглашению сторон без ограничений. Однако любое изменение контракта должно иметь под собой обоснование, и, что немаловажно, достаточный объем финансовых ресурсов. Принятие решение об изменении контракта по объемам, выходящим за пределы, установленные статьей 95 Закона N 44-ФЗ, должно сопровождаться решением органов власти-регуляторов сферы госзакупок на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Отметим, что в общем порядке не допускается изменение существенных условий контракта.

Существенные условия контракта		
При закупке товаров	При закупке работ	При закупке услуг
Наименование и количество (п. 5 ч. 1 ст. 42 Закона N 44-ФЗ)	Наименование и объем (п. 7 ч. 1 ст. 42 Закона N 44-ФЗ)	Наименование и объем (п. 7 ч. 1 ст. 42 Закона N 44-ФЗ)
Требования к качественным, техническим и функциональным характеристикам (п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона N 44-ФЗ)	Требования к качественным, техническим и функциональным характеристикам (пп. 1 и 8 ч. ст. 33 Закона N 44-ФЗ)	Требования к качественным, техническим и функциональным характеристикам (п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона N 44-ФЗ)
Место доставки и сроки поставки (п. 8 ч. 1 ст. 42 Закона N 44-ФЗ)	Место выполнения работ и срок завершения (пп. 7 и 8 ч. 1 ст. 42 Закона N 44-ФЗ)	Место оказания и график оказания (пп. 7 и 8 ч. 1 ст. 42 Закона N 44-ФЗ)

¹² Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.03.2022 N 46-ФЗ

¹³ Федеральный закон от 04.11.2022 N 420-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия части 5 статьи 2 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Существенные условия контракта		
При закупке товаров	При закупке работ	При закупке услуг
Изображение товара, которое позволяет его идентифицировать (п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона N 44-ФЗ)	Общие существенные условия для всех контрактов: 1) цена — ч. 2 ст. 34 (в 2022-23 гг. заказчик вправе менять цену в порядке, установленном ч. 65.1 ст. 112 Закона N 44-ФЗ); 2) порядок и сроки оплаты, размер аванса (в 2022 году авансы можно было устанавливать до 50% по всем контрактам и до 90% по контрактам с казнач. сопровождением, в 2023 году порядок меняется), порядок и сроки приемки — п. 1 ч. 13 ст. 34; 3) срок возврата обеспечения — ч. 27 ст. 34; 4) условие о банковском сопровождении — ч. 26 ст. 34; 5) ответственность сторон — ч. 4-9 ст. 34; 6) порядок одностороннего расторжения контракта — ч. 14 ст. 34, ч. 8-25 ст. 95; 7) условие об удержании суммы неустоек из цены контракта — п. 2 ч. 14 ст. 34	
Гарантийные требования (ч. 4 ст. 33 Закона N 44-ФЗ)		
Международные непатентованные наименования лекарств, а при их отсутствии химические, группированные наименования (п. 6 ч. 1 ст. 33 Закона N 44-ФЗ)		
Стоимость жизненного цикла товара — контракт жененного цикла (ч. 16 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)		

Изменение цены контракта		
Основание	Условия	Примечание
Поставщик снизил цену ТРУ (ч. 1.1 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ)	Уменьшите цену контракта пропорционально новой цене ТРУ	Нельзя менять количество/объем ТРУ и иные условия
Изменение количества / объема ТРУ (ч. 1.2 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ)	Не более чем на 10% пропорционально количеству/объему ТРУ	Исключение — строительные контракты
Изменение цены контракта на выполнение строительных работ, так как исполнить контракт на прежних условиях не представляется возможным (п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ)	Не более чем на 30%	Требуется письменное обоснование и решение органа госвласти (Правительства региона или МСУ)
Изменяется объем или вид работ по строительному контракту (ч. 1.3 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ)	Не более чем на 10%	Объект — строительные закупки
Уменьшили лимиты бюджетных обязательств (п. 6 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ)	Предложите снизить цену до размера доведенных ЛБО без корректировки объема ТРУ. В случае отказа уменьшайте объем ТРУ пропорционально до размера ЛБО	Заказчики — казенные учреждения
Изменение цены контракта с ед.поставщиком (п. 10 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ)	Ограничений по проценту нет	Распространяется только на пункты 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ

Как расторгнуть контракт?

Расторжение контрактов осуществляется на условиях, закрепленных в проекте контракта, чаще всего это по соглашению сторон, в одностороннем и судебном порядке. Это стандартные способы изложены в самом законе.

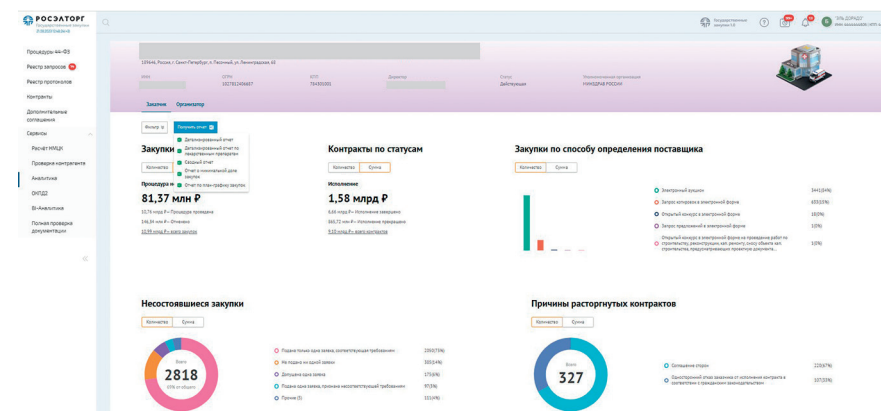
Со своей стороны, обращаем еще раз внимание заказчиков. С 2022 года, как отмечалось выше, действует часть 15 статьи 95 Закона N 44-ФЗ, которая предусматривает обязанность заказчика расторгать в одностороннем порядке контракт, если исполнитель и (или) товар перестали соответствовать требованиям извещения и документации. Об этом мы писали выше, обратите на это внимание.

Информация о расторжении контракта в обаятельном порядке должна быть направлена в орган антимонопольной службы, размещена в реестре контрактов в ЕИС (если предусмотрено внесение контракта в ЕИС), при необходимости — заказчик обязан своевременно передать данные для внесения участника в РНП.

Ответственность заказчика в рамках Закона N 44-ФЗ

Ответственность заказчика в рамках Закона N 44-ФЗ — это ответственность всех должностных лиц, которые участвуют в процессе определения поставщика, подрядчика, исполнителя, а также задействованы в исполнении контрактов: члены комиссий по закупкам, приемочных комиссий, работники контрактной службы и даже приглашенные эксперты. Чтобы провести оценку эффективности проделанной работы специалистами закупочных служб и подразделений, рекомендуем использовать сервисы аналитики от Росэлторг.

Сервис аналитики



За нарушения предусматривается административная и даже уголовная ответственность. Вся информация о нарушениях и возможных последствиях представлена в таблицах ниже.

N	Нарушение	Ответственность	Основание
Ответственность заказчика за нарушения при принятии решения о способе и об условиях определения контрагента			
1	Принятие решения о способе определения контрагента, в том числе о закупке товаров, работ, услуг у единственного контрагента, - в случае, если определение контрагента должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона.	Штраф для должностного лица 50 000 руб.	ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ
2	Принятие решения о проведении: - конкурса с ограниченным участием, - двухэтапного конкурса, - закрытого двухэтапного конкурса, - закрытого конкурса, - закрытого аукциона в случаях, не предусмотренных Законом N 44-ФЗ.	Штраф для должностного лица 50 000 руб.	ч. 2.1 ст. 7.29 КоАП РФ
3	Принятие решения о способе определения контрагента, в том числе о закупке товаров, работ, услуг у единственного контрагента, с нарушением требований, установленных Законом N 44-ФЗ, за исключением случаев: - перечисленных выше; - предусмотренного ч. 4 ст. 7.29 КоАП РФ (закупка по гособоронзаказу)	Штраф для должностного лица 50 000 руб.	ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ
4	Нарушение порядка и сроков направления в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информации и документов для согласования: - применения закрытого способа определения контрагента, - возможности заключения контракта с единственным контрагентом.	Штраф для должностного лица 50 000 руб.	ч. 2.1 ст. 7.29 КоАП РФ
Ответственность заказчика за нарушения при планировании закупок			
5	Включение в план закупок или план-график закупок объекта или объектов закупки, не соответствующих целям осуществления закупок или установленным законодательством требованиям к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам и (или) нормативным затратам. Включение в план-график закупок начальной (максимальной) цены контракта, в том числе заключаемого с единственным контрагентом, в отношении которой обоснование отсутствует или не соответствует требованиям, установленным законодательством.	Штраф для должностного лица 20 000 руб. - 50 000 руб.	ч. 1 ст. 7.29.3 КоАП РФ
6	Несоблюдение порядка или формы обоснования НМЦК, обоснования объекта закупки (за исключением описания объекта закупки).	Штраф для должностного лица 10 000 руб.	ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ
7	Нарушение порядка или сроков проведения обязательного общественного обсуждения закупок либо непроведение обязательного общественного обсуждения закупок.	Штраф для должностного лица 30 000 руб.	ч. 3 ст. 7.29.3 КоАП РФ
8	Нарушение срока утверждения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) или срока размещения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) в ЕИС.	Штраф для должностного лица 5 000 руб. - 30 000 руб.	ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ

N	Нарушение	Ответственность	Основание
Ответственность заказчика за нарушения при размещении в ЕИС информации и документов, размещение которых предусмотрено Законом N 44-ФЗ при осуществлении закупки, а также при направлении приглашений принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)			
9	Нарушение не более чем на 1 рабочий день сроков размещения в ЕИС информации и документов при: • проведении запроса котировок; • осуществлении закупки у единственного контрагента.	Штраф для должностного лица 3 000 руб. Штраф для юридического лица 10 000 руб.	ч. 1.2 ст. 7.30 КоАП РФ
10	Нарушение более чем на 1 рабочий день сроков размещения в ЕИС информации и документов при: проведении запроса котировок; • проведении запроса предложений; • осуществлении закупки у единственного контрагента.	Штраф для должностного лица 15 000 руб. Штраф для юридического лица 50 000 руб.	ч. 1.3 ст. 7.30 КоАП РФ
11	• Нарушение не более чем на 2 рабочих дня сроков размещения в ЕИС информации и документов при проведении: • конкурса; • аукциона.	Штраф для должностного лица 5 000 руб. Штраф для юридического лица 15 000 руб.	ч. 1 ст. 7.30 КоАП РФ
12	• Нарушение более чем на 2 рабочих дня сроков размещения в ЕИС информации и документов при проведении: • конкурса; • аукциона.	Штраф для должностного лица 30 000 руб. Штраф для юридического лица 100 000 руб.	ч. 1.1 ст. 7.30 КоАП РФ
13	Размещение в ЕИС извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, если было вынесено предписание о признании такой закупки необоснованной и если нарушение, указанное в предписании, не устранено.	Штраф для должностного лица 30 000 руб.	ч. 1.7 ст. 7.30 КоАП РФ
14	Размещение в ЕИС информации и документов, подлежащих размещению, с нарушением требований, предусмотренных Законом N 44-ФЗ, за исключением указанных выше случаев.	Штраф для должностного лица 15 000 руб. Штраф для юридического лица 50 000 руб.	ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ
15	Размещение в ЕИС извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) ранее 10 календарных дней со дня внесения изменений в план-график в отношении такой закупки.	Штраф для должностного лица 30 000 руб.	ч. 1.5 ст. 7.30 КоАП РФ
16	Размещение в ЕИС извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, если информация о такой закупке не включена в план-график.	Штраф для должностного лица 30 000 руб.	ч. 1.6 ст. 7.30 КоАП РФ
17	Неразмещение в ЕИС информации и документов.	Штраф для должностного лица 50 000 руб. Штраф для юридического лица 500 000 руб.	ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ

N	Нарушение	Ответственность	Основа- ние
Ответственность заказчика за нарушения при ведении протоколов в ходе осуществления закупки			
18	Нарушение требований к содержанию протокола, составленного в ходе определения контрагента.	Штраф для должностного лица 10 000 руб.	ч. 2.1 ст. 7.30 КоАП РФ
19	Нарушение не более чем на 2 рабочих дня сроков подписания протоколов при проведении: • конкурса; • аукциона; • запроса котировок	Штраф для должностного лица 3 000 руб.	ч. 13 ст. 7.30 КоАП РФ
20	Нарушение более чем на 2 рабочих дня сроков подписания протоколов при проведении: • конкурса; • аукциона; • запроса котировок	Штраф для должностного лица 30 000 руб.	ч. 14 ст. 7.30 КоАП РФ
Ответственность заказчика за нарушения при описании объекта закупки			
21	Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, предусмотренных Законом N 44-ФЗ. Включение в состав одного лота, объекта закупки товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных между собой.	1% НМЦК, но не менее 10 000 рублей и не более 50 000 рублей для должностных лиц	ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ
Ответственность заказчика за иные нарушения в ходе процедуры закупки			
22	Нарушение порядка предоставления конкурсной документации или документации об аукционе, порядка разъяснения положений такой документации, порядка приема заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений. Направление оператору электронной площадки информации и документов, подлежащих направлению, с нарушением требований, предусмотренных Законом N 44-ФЗ.	Штраф для должностного лица 15 000 руб. Штраф для юридического лица 50 000 руб.	ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ
23	Отклонение заявки на участие в конкурсе, отказ в допуске к участию в аукционе, признание заявки на участие в закупке товара, работы или услуги не соответствующей требованиям конкурсной документации, документации об аукционе, отстранение участника закупки от участия в конкурсе, аукционе по основаниям, не предусмотренным Законом N 44-ФЗ. Признание заявки на участие в конкурсе надлежащей, соответствующей требованиям конкурсной документации; признание заявки на участие в аукционе надлежащей, соответствующей требованиям	1% НМЦК, но не менее 5 000 рублей и не более 30 000 рублей, для должностных лиц	ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ

N	Нарушение	Ответственность	Основа- ние
документации об аукционе, в случае, если участнику, подавшему такую заявку, должно быть отказано в допуске к участию в конкурсе, аукционе в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ. Нарушение порядка вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, закрытом аукционе и (или) открытия доступа к таким заявкам, поданным в форме электронных документов, нарушение порядка рассмотрения и оценки таких заявок, окончательных предложений участников закупки, установленного конкурсной документацией.			
Ответственность заказчика за иные нарушения в ходе процедуры закупки			
24	Установление порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в определении контрагента, окончательных предложений участников закупки, требований к участникам закупки, к размеру обеспечения заявок на участие в определении контрагента, размеру и способам обеспечения исполнения контракта, не предусмотренных Законом N 44-ФЗ; а также требования о представлении участниками закупки в составе заявки на участие в определении контрагента не предусмотренных Законом N 44-ФЗ информации и документов.	1% НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным контрагентом, но не менее 5 000 рублей и не более 30 000 рублей, для должностных лиц	ч. 4 ст. 7.30 КоАП РФ
25	Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определение содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных Законом N 44-ФЗ, за исключением случаев, предусмотренных ч.ч. 4 и 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ.	Штраф для должностного лица 3 000 руб.	ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ
26	Отклонение заявки на участие в запросе котировок, отстранение участника закупки от участия в запросе предложений по основаниям, не предусмотренным Законом N 44-ФЗ. Признание заявки на участие в запросе котировок, запросе предложений, окончательного предложения соответствующими требованиям извещения о проведении запроса котировок, документации о проведении запроса предложений в случае, если участнику закупки, подавшему такую заявку, должно быть отказано в допуске к участию в запросе котировок, запросе предложений. Нарушение порядка вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок, запросе предложений; с окончательными предложениями и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, окончательным предложениям; нарушение порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений, окончательных предложений, установленного документацией о проведении запроса предложений.	5% НМЦК, но не более 30 000 рублей для должностных лиц	ч. 6 ст. 7.30 КоАП РФ
27	Признание победителя определения контрагента с нарушением требований Закона N 44-ФЗ.	Штраф для должностного лица 50 000 руб.	ч. 7 ст. 7.30 КоАП РФ

N	Нарушение	Ответственность	Основание
28	Сокращение сроков подачи заявок на участие в определении контрагента, за исключением случаев, если Законом N 44-ФЗ допускается сокращение указанных сроков. Нарушение порядка и сроков отмены определения контрагента	Штраф для должностного лица 30 000 руб.	ч. 8 ст. 7.30 КоАП РФ
29	Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере менее размера, предусмотренного Законом N 44-ФЗ. (Временем совершения правонарушения является дата окончания календарного года)	Штраф для должностного лица 50 000 руб.	ч. 11 ст. 7.30 КоАП РФ
Ответственность заказчика за нарушения при ведении реестра контрактов, реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)			
30	Включение заведомо недостоверной информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).	Штраф для должностного лица 50 000 руб.	ч. 1 ст. 7.31 КоАП РФ
31	Ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов. Представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, в указанные выше реестры.	Штраф для должностного лица 20 000 руб.	ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ
Ответственность заказчика за нарушения при возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в определении контрагента			
32	Нарушение порядка и (или) сроков возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в определении контрагента, не более чем на 3 рабочих дня.	Штраф для должностного лица 5 000 руб. Штраф для юридического лица 30 000 руб.	ч. 1 ст. 7.31.1 КоАП РФ
33	Нарушение порядка и (или) сроков возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в определении контрагента, более чем на 3 рабочих дня.	Штраф для должностного лица 15 000 руб. Штраф для юридического лица 90 000 руб.	ч. 2 ст. 7.31.1 КоАП РФ
Ответственность заказчика за нарушение порядка заключения, изменения, расторжения контракта			
34	Заключение контракта по результатам определения контрагента с нарушением объявленных условий определения контрагента или условий исполнения контракта, предложенных лицом, с которым заключается контракт.	1% НМЦК, но не менее 5 000 рублей и не более 30 000 рублей для должностных лиц 1% НМЦК, но не менее 50 000 рублей и не более 300 000 рублей для юридических лиц	ч. 1 ст. 7.32 КоАП РФ

N	Нарушение	Ответственность	Основание
Ответственность заказчика за нарушение порядка заключения, изменения, расторжения контракта			
35	Заключение контракта по результатам определения контрагента с нарушением объявленных условий определения контрагента или условий исполнения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с Законом N 44-ФЗ заключается контракт, если такое нарушение привело к дополнительному расходованию средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.	Двукратный размер дополнительно израсходованных средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ или цен товаров, работ, услуг; количество, объем которых уменьшены и которые явились предметом административного правонарушения, для должностных лиц, юридических лиц	ч. 2 ст. 7.32 КоАП РФ
36	Нарушение сроков заключения контракта или уклонение от заключения контракта.	Штраф для должностного лица 50 000 руб.	ч. 3 ст. 7.32 КоАП РФ
37	Изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена Законом N 44-ФЗ, за исключением случаев изменения контракта по гособоронзаказу, предусмотренных ч. 4.1 ст. 7.32 КоАП РФ.	Штраф для должностного лица 20 000 руб. Штраф для юридического лица 200 000 руб.	ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ
38	Действия, предусмотренные ч.ч. 4 и 4.1 ст. 7.32 КоАП РФ, если такие действия повлекли дополнительное расходование средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ или уменьшение количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг.	Двукратный размер дополнительно израсходованных средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ или цен товаров, работ, услуг; количество, объем которых уменьшены и которые явились предметом административного правонарушения для должностных лиц, юридических лиц	ч. 5 ст. 7.32 КоАП РФ
39	Нарушение порядка расторжения контракта в случае одностороннего отказа от исполнения контракта.	Штраф для должностного лица 50 000 руб.	ч. 6 ст. 7.32 КоАП РФ
40	Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности.	От 5% до 15% стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом, но не менее 30 000 рублей или дисквалификацию на срок до 2 лет для должностных лиц от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом, но не менее 300 000 рублей для юридических лиц	ч. 7 ст. 7.32 КоАП

N	Нарушение	Ответственность	Основание
Ответственность заказчика за нарушение порядка заключения, изменения, расторжения контракта			
41	Несоблюдение требований законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе о проведении экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги или отдельных этапов исполнения контракта в случае, если в соответствии с законодательством к проведению такой экспертизы заказчик обязан привлечь экспертов, экспертные организации.	Штраф для должностного лица 20 000 руб.	ч. 8 ст. 7.32 КоАП РФ
42	Несоставление документов о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги либо ненаправление мотивированного отказа от подписания таких документов в случае отказа от их подписания.	Штраф для должностного лица 20 000 руб.	ч. 9 ст. 7.32 КоАП РФ
43	Приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.	Штраф для должностного лица 20 000 руб. Штраф для юридического лица 500 000 руб.	ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ
Ответственность заказчика за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг)			
44	Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом.	Штраф для должностного лица 30 000 руб. - 50 000 руб.	ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ
45	Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ, должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение.	Дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет	ч. 2 ст. 7.32.5 КоАП РФ
Ответственность оператора электронной площадки за нарушения Закона N 44-ФЗ			
46	Нарушение порядка проведения электронного аукциона, а также порядка аккредитации участника такого аукциона.	300 000 рублей	ч. 10 ст. 7.30 КоАП РФ
47	Нарушение порядка и (или) сроков блокирования, прекращения блокирования операций по счету участника электронного аукциона для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах.	15 000 рублей	ч. 3 ст. 7.31.1 КоАП РФ

N	Нарушение	Ответственность	Основание
Ответственность оператора электронной площадки за нарушения Закона N 44-ФЗ			
48	Нарушение порядка ведения реестра участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.	15 000 рублей	ч. 4 ст. 7.31.1 КоАП РФ
49	Нарушение правил документооборота при проведении электронного аукциона, а также порядка и (или) сроков размещения, направления информации и (или) уведомлений, проектов контрактов.	15 000 рублей	ч. 5 ст. 7.31.1 КоАП РФ
50	Разглашение информации об участнике электронного аукциона до подведения результатов такого аукциона.	Штраф для должностного лица 50 000 руб. Штраф для юридического лица 250 000 руб.	ч. 6 ст. 7.31.1 КоАП РФ
51	Нарушение порядка и (или) сроков возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в определении контрагента, не более чем на 3 рабочих дня.	Штраф для должностного лица 5 000 руб. Штраф для юридического лица 30 000 руб.	ч. 1 ст. 7.31.1 КоАП РФ
52	Нарушение порядка и (или) сроков возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в определении контрагента, более чем на 3 рабочих дня.	Штраф для должностного лица 15 000 руб. Штраф для юридического лица 90 000 руб.	ч. 2 ст. 7.31.1 КоАП РФ
Ответственность за непредставление в контрольный орган информации и документов			
53	Непредставление или несвоевременное представление в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информации и документов, если представление таких информации и документов является обязательным в соответствии с Законом N 44-ФЗ, либо представление заведомо недостоверных информации и документов.	Штраф для должностного лица 15 000 руб. Штраф для юридического лица 100 000 руб.	ч. 1 ст. 19.7.2 КоАП РФ
Ответственность за невыполнение предписания, требования уполномоченного органа			
54	Невыполнение в установленный срок законного предписания, требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, за исключением органов, указанных в ч.ч. 7.1 и 7.2 ст. 19.5 КоАП РФ	Штраф для должностного лица 50 000 руб. Штраф для юридического лица 500 000 руб.	ч. 7 ст. 19.5 КоАП РФ
55	Повторное совершение должностным лицом административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 19.5 КоАП РФ	Дисквалификация сроком на 1 год для должностных лиц	ч. 7.3 ст. 19.5 КоАП РФ
56	Невыполнение в установленный срок законного предписания органа государственного (муниципального) финансового контроля	Штраф в размере от 20 000 рублей до 50 000 рублей или дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет для должностных лиц	ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ

N	Нарушение	Ответственность	Основа- ние
Ответственность оператора электронной площадки за нарушения Закона N 44-ФЗ			
57	Повторное совершение должностным лицом административного правонарушения, предусмотренного ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ	Дисквалификация сроком на 2 года для должностных лиц	ч. 20.1 ст. 19.5 КоАП РФ
Ответственность за заведомо ложное экспертное заключение			
58	Дача экспертом, экспертной организацией, уполномоченным представителем экспертной организации заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния. Давность привлечения к ответственности в указанном нарушении составляет: 2 месяца (в случае рассмотрения дела судьей — 3 месяца) со дня совершения административного правонарушения	Штраф в размере от 30 000 рублей до 50 000 рублей или дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года для должностных лиц. Штраф в размере от 100 000 рублей до 150 000 рублей для юридических лиц	ст. 7.32.6 КоАП РФ

Срок привлечения к административной ответственности

К административной ответственности могут привлечь в течение одного года с момента совершения правонарушения (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ). Если нарушение длится, то к административной ответственности могут привлечь в течение одного года с момента, когда будет обнаружено нарушение (ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ). За нецелевое использование бюджетных средств привлечь могут в течение двух лет (ч. 1, 2 ст. 4.5 КоАП РФ).

Уголовная ответственность по Закону N 44-ФЗ

N	Состав преступления	Меры ответственности	Кто привлекается к ответственности
Ответственность за злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд			
1	Нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и причинило крупный ущерб (ч. 1 ст. 200.4 УК РФ) Крупным ущербом признается ущерб в сумме, превышающий 2 250 000 рублей, а особо крупным — 9 000 000 рублей (ст. 170.2 УК РФ).	- штраф в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев; - либо принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового; - либо лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.	- работник контрактной службы; - контрактный управляющий; - член комиссии по осуществлению закупок; - лицо, осуществляющее приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг; - иное уполномоченное лицо, представляющее интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, которое не является должностным лицом или лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации.

N	Состав преступления	Меры ответственности	Кто привлекается к ответственности
Ответственность за злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд			
2	Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 200.4 УК РФ: а. совершенное группой лиц по предварительному сговору; б. причинившее особо крупный ущерб (ч. 2 ст. 200.4 УК РФ) Крупным ущербом признается ущерб в сумме, превышающий 2 250 000 рублей, а особо крупным — 9 000 000 рублей (ст. 170.2 УК РФ).	- штраф в размере от 200 000 до 1 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 6 месяцев до 3 лет; - либо принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового; - либо лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.	- работник контрактной службы; - контрактный управляющий; - член комиссии по осуществлению закупок; - лицо, осуществляющее приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг; - иное уполномоченное лицо, представляющее интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, которое не является должностным лицом или лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации. - Ответственность за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок
Ответственность за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок			
3	Незаконная передача работнику контрактной службы, контрактному управляющему, члену комиссии по осуществлению закупок, лицу, осуществляющему приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, либо иному уполномоченному лицу, представляющему интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление других имущественных прав (в т.ч. когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права	- штраф в размере от 300 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 6 месяцев до 2 лет; - либо ограничение свободы на срок до 2 лет; - либо исправительные работы на срок до 2 лет; - либо принудительные работы на срок до 3 лет со штрафом в размере до десятикратной суммы подкупа или без такового; - либо лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до десятикратной суммы подкупа или без такового;	- Любое физическое лицо. - Лицо, совершившее преступление, предусмотренное ч.ч. 1 — 3 ст. 200.5 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, либо в отношении его имело место вымогательство предмета подкупа, либо это лицо добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело.

N	Состав преступления	Меры ответственности	Кто привлекается к ответственности
3	предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц в связи с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ч.ч 1 – 4 ст. 204 и ст. 291 УК РФ) (ч. 1 ст. 200.5 УК РФ)		
4	Деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 200.5 УК РФ, совершенные: а. группой лиц по предварительному сговору; б. в крупном размере (ч. 2 ст. 200.5 УК РФ) Крупным размером подкупа в ст. 200.5 УК РФ признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 150 000 рублей, особо крупным размером подкупа – превышающие 1 000 000 рублей.	• штраф в размере от 500 000 до 1 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет; • либо принудительные работы на срок до 5 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового; • либо лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового.	Лицо, совершившее преступление, предусмотренное ч.ч. 1 – 3 ст. 200.5 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, либо в отношении его имело место вымогательство предмета подкупа, либо это лицо добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело.
5	Деяния, предусмотренные ч. 1, п. «а» ч. 2 ст. 200.5 УК РФ, совершенные в особо крупном размере. (ч. 3 ст. 200.5 УК РФ) Крупным размером подкупа в ст. 200.5 УК РФ признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 150 000 рублей, особо крупным размером подкупа – превышающие 1 000 000 рублей.	• штраф в размере от 1 000 000 до 2 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет; • либо лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.	• Любое физическое лицо. • Лицо, совершившее преступление, предусмотренное ч.ч. 1 – 3 ст. 200.5 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, либо в отношении его имело место вымогательство предмета подкупа, либо это лицо добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело.

N	Состав преступления	Меры ответственности	Кто привлекается к ответственности
6	Незаконное получение лицами, указанными в ч. 1 ст. 200.5 УК РФ, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное пользование ими услугами имущественного характера или иными имущественными правами (в т.ч. когда по указанию таких лиц имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц в связи с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ч.ч. 5 – 8 ст. 204 и ст. 290 УК РФ). (ч. 4 ст. 200.5 УК РФ)	• штраф в размере от 400 000 до 1 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 3 лет; • либо принудительные работы на срок до 3 лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового; • либо лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.	• работник контрактной службы; • контрактный управляющий; • член комиссии по осуществлению закупок; • лицо, осуществляющее приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг; • иное уполномоченное лицо, представляющее интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, которое не является должностным лицом или лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации.
7	Деяния, предусмотренные ч. 4 ст. 200.5 УК РФ, если они: а. совершены группой лиц по предварительному сговору; б. сопряжены с вымогательством предмета подкупа; в. совершены в крупном размере (ч. 5 ст. 200.5 УК РФ) Крупным размером подкупа в ст. 200.5 УК РФ признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 150 000 рублей, особо крупным размером подкупа – превышающие 1 000 000 рублей.	• штраф в размере от 1 000 000 до 2 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет; • либо лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.	• работник контрактной службы; • контрактный управляющий; • член комиссии по осуществлению закупок; • лицо, осуществляющее приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг; • иное уполномоченное лицо, представляющее интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, которое не является должностным лицом или лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации.

N	Состав преступления	Меры ответственности	Кто привлекается к ответственности
8	Деяния, предусмотренные п.п. «а» и «б» ч. 5 ст. 200.5 УК РФ, совершенные в особо крупном размере (ч. 6 ст. 200.5 УК РФ). Крупным размером подкупа в ст. 200.5 УК РФ признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 150 000 рублей, особо крупным размером подкупа — превышающие 1 000 000 рублей.	• штраф в размере от 2 000 000 до 5 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет или без такового; • либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет или без такового.	• работник контрактной службы; • контрактный управляющий; • член комиссии по осуществлению закупок; • лицо, осуществляющее приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг; • иное уполномоченное лицо, представляющее интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, которое не является должностным лицом или лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации.

Ответственность за провокацию взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд

9	Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, т.е. попытка передачи должностному лицу, иностранному должностному лицу, должностному лицу публичной международной организации, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, либо лицу, указанному в ч. 1 ст. 200.5 УК РФ, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав в целях искусственного создания доказательств совершения преступления или шантажа (ст. 304 УК РФ)	• штраф в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев; • либо принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового; • либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.	Любое физическое лицо
---	--	--	-----------------------

N	Состав преступления	Меры ответственности	Кто привлекается к ответственности
Ответственность за заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд			
10	Дача экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, если это повлекло причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 200.6 УК РФ) Крупным ущербом признается ущерб в сумме, превышающей 2 250 000 рублей, а особо крупным — 9 000 000 рублей (ст. 170.2 УК РФ).	• штраф в размере до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового; • либо принудительные работы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового; • либо лишение свободы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.	• эксперт; • уполномоченный представитель экспертной организации.
11	Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 200.6 УК РФ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека (ч. 2 ст. 200.6 УК РФ)	• штраф в размере от 300 000 рублей до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 4 лет или без такового; • либо принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 4 лет или без такового; • либо лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 4 лет или без такового.	• эксперт; • уполномоченный представитель экспертной организации.

РОСЭЛТОРГ — КРУПНЕЙШИЙ ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Электронная площадка «Росэлторг» — единое пространство для эффективного проведения основных видов закупочных процедур и продаж.

Специалисты Росэлторг делают работу на площадке удобной и простой благодаря внедрению новейших технологий, современному программному и техническому обеспечению, многолетнему опыту и слаженной работе команды.

Государственные закупки по 44-ФЗ

Корпоративные закупки по 223-ФЗ

Частные закупки

Продажа коммерческого имущества и торги по 178-ФЗ

Закупки по капитальному ремонту по 615 ПП РФ

Закупки среди субъектов МСП

Агроплощадка

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ



Росэлторг входит в перечень федеральных операторов электронных площадок, утвержденный Распоряжением Правительства РФ № 1447-р от 12 июля 2018 года

Адресное приглашение поставщиков на торги



Помощь персонального менеджера, техподдержка 24/7 и представитель площадки в вашем регионе



Обучение заказчиков с выдачей удостоверений установленного образца



Управление уведомлениями, правами доступа к процедурам и другие возможности индивидуальной настройки личного кабинета организатора торгов



Автоматический расчет оценки критериев по ПП РФ N 2604



Удаленное подписание протокола, проверка подписи и другие функции для удобной и быстрой работы членов комиссии



Автоматическое формирование протоколов по закупке и возможность загрузки индивидуальных шаблонов протоколов



Заключение дополнительных соглашений через электронную площадку



Функционал для самостоятельного исполнения предписаний в личном кабинете заказчика без обращения к специалистам площадки



Бесплатные сервисы для заказчиков:

- Помощь в обосновании НМЦК
- Проверка поставщиков
- Аналитика закупок
- Проверка документов для заказчиков и уполномоченных органов
- Проверка ОКПД 2

